

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 1er reheb 1421 – 29 septembre 2000

143^{ème} année

N° 78

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

- Décret n° 2000-2063 du 18 septembre 2000**, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de géologie durant la période 2000-2001 et octroi de la tranche relative à l'année 2000 au profit du corps des géologues bénéficiaires de cette indemnité..... **2281**
- Nomination d'un commissaire d'Etat au tribunal administratif..... **2281**
- Arrêté du Premier ministre du 19 septembre 2000, portant ouverture du cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur conseiller à l'école nationale d'administration..... **2281**
- Arrêté du Premier ministre du 19 septembre 2000, portant ouverture du cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur à l'école nationale d'administration..... **2282**
- Arrêté du Premier ministre du 22 septembre 2000, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens..... **2282**

Ministère de l'Intérieur

- Nomination de secrétaires généraux de gouvernorats..... **2283**
- Nomination de premiers délégués..... **2283**

Ministère des Affaires Etrangères

- Décret n° 2000-2070 du 18 septembre 2000**, portant publication de la convention de coopération administrative mutuelle aux fins de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, conclue entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe d'Egypte..... **2283**

Décret n° 2000-2071 du 18 septembre 2000 , portant publication de la convention des Nations Unies sur les garanties indépendantes et les lettres de crédit stand-by...	2283
Décret n° 2000-2072 du 18 septembre 2000 , portant publication du traité d'entraide judiciaire en matière pénale, conclu entre la République Tunisienne et la République Portugaise.....	2288
Décret n° 2000-2073 du 18 septembre 2000 , portant publication de la convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie.....	2292
Nomination d'ambassadeurs.....	2296
Nomination de consuls généraux.....	2296
Nomination d'un consul.....	2296
Nomination d'un directeur adjoint.....	2296

Ministère des Affaires Sociales

Arrêté du ministre des affaires sociales du 19 septembre 2000, relatif à l'approbation du manuel des procédures de la direction générale du travail.....	2296
Arrêté du ministre des affaires sociales du 19 septembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de médecin inspecteur général du travail.....	2297
Arrêté du ministre des affaires sociales du 19 septembre 2000, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de médecin inspecteur général du travail.....	2297
Arrêté du ministre des affaires sociales du 19 septembre 2000, fixant les conditions de participation et d'admission au concours externe sur titres, travaux d'études et de recherches pour le recrutement de médecins inspecteurs du travail.....	2298
Arrêté du ministre des affaires sociales du 19 septembre 2000, portant ouverture d'un concours externe sur titres, travaux et recherches pour le recrutement de médecins inspecteurs du travail.....	2299
Arrêté du ministre des affaires sociales du 19 septembre 2000, fixant les conditions de participation et d'admission au concours externe sur titres, travaux d'études et de recherches pour le recrutement de médecins inspecteurs régionaux du travail.....	2299
Arrêté du ministre des affaires sociales du 19 septembre 2000, portant ouverture d'un concours externe sur titres, travaux et recherches pour le recrutement de médecins inspecteurs régionaux du travail.....	2300
Arrêté du ministre des affaires sociales du 19 septembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de médecin inspecteur régional du travail.....	2301
Arrêté du ministre des affaires sociales du 19 septembre 2000, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de médecin inspecteur régional du travail.....	2301
Arrêté du ministre des affaires sociales du 19 septembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de médecin inspecteur divisionnaire du travail.....	2302
Arrêté du ministre des affaires sociales du 19 septembre 2000, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de médecin inspecteur divisionnaire du travail.....	2302
Arrêté du ministre des affaires sociales du 19 septembre 2000, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.....	2303
Arrêté du ministre des affaires sociales du 19 septembre, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.....	2303

Ministère de la Justice

Arrêté du ministre de la justice du 19 septembre 2000, fixant la date d'ouverture de la cour d'appel de Bizerte	2303
---	-------------

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 2000-2083 du 18 septembre 2000 , modifiant et complétant le décret n° 82-1351 du 12 octobre 1982, fixant les conditions et les modalités d'intervention des fonds de soutien de la pêche.....	2304
Nomination du coordinateur du pôle régional de recherche, développement agricole.....	2304

Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi

Nomination d'un directeur général.....	2304
Nomination de directeurs régionaux.....	2304
Nomination d'un chef de division.....	2304
Nomination de chefs de service.....	2304

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 2000-2096 du 18 septembre 2000 , portant expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle de terre, sise à la ville de Bizerte son gouvernorat et nécessaire à l'extension de canaux d'évacuation des eaux usées de ladite ville.....	2305
Décret n° 2000-2097 du 18 septembre 2000 , portant expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle de terre, sise à la délégation de Menzel Bouzelfa, gouvernorat de Nabeul et nécessaire à la construction d'un deuxième réservoir de collecte des eaux du nord.....	2305
Décret n° 2000-2098 du 19 septembre , relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Tamazret du gouvernorat de Gabès (concernant la terre collective dite Henchir Azan Errabii).....	2306
Nomination de conseillers rapporteurs généraux.....	2306
Nomination de conseillers rapporteurs en chef.....	2306
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 19 septembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte en chef appartenant au corps des architectes de l'administration au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.....	2307
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 19 septembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'urbaniste en chef appartenant au corps des urbanistes de l'administration au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.....	2307
Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 19 septembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.....	2308

Ministère de l'Enseignement Supérieur

Décret n° 2000-2124 du 25 septembre 2000 , fixant les critères et procédures de la reconnaissance de l'équivalence des diplômes délivrés par les établissements privés d'enseignement supérieur.....	2309
Décret n° 2000-2125 du 25 septembre 2000 , définissant les conditions et les réglementations d'octroi d'une d'autorisation en vue de la création d'un établissement privé d'enseignement supérieur.....	2310
Décret n° 2000-2126 du 25 septembre 2000 , fixant la composition de la commission consultative d'octroi d'autorisation pour la création d'établissements privés d'enseignement supérieur ou de son retrait et son fonctionnement.....	2312
Nomination d'un secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur.....	2312
Nomination d'un sous-directeur.....	2312
Nomination d'un chef de service.....	2312
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 28 septembre 2000, définissant les critères de détermination du montant de la caution bancaire à fournir par les établissements privé d'enseignement supérieur.....	2313
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 28 septembre 2000, portant approbation du cahier des charges régissant l'organisation et le fonctionnement des établissements privés d'enseignement supérieur.....	2313
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 28 septembre 2000, fixant la proportion minimale exigée d'enseignement permanents dans les établissements privé d'enseignement supérieur ainsi que leur niveau scientifique minimum requis.....	2320

Ministère des Communications

Nomination de directeurs.....	2320
Nomination de sous-directeurs.....	2320
Nomination de chefs de service.....	2320

Ministère des Finances

- Création d'une recette des finances..... **2321**
Liste des agents à promouvoir au grade de contrôleur général des finances..... **2321**

Ministère du Transport

- Arrêté du ministre du transport du 22 septembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste central appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques au ministère du transport et des établissements publics qui lui sont rattachés..... **2321**
Arrêté du ministre du transport du 22 septembre 2000, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste central au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques au ministère du transport..... **2323**

Ministère de l'Education

- Liste d'aptitude spéciale pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B"..... **2323**

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTRE

Décret n° 2000-2063 du 18 septembre 2000, portant fixation de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de géologie durant la période 2000-2001 et octroi de la tranche relative à l'année 2000 au profit du corps des géologues bénéficiaires de cette indemnité.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-2488 du 8 novembre 1999, fixant le statut particulier du corps des géologues,

Vu le décret n° 2000-1440 du 27 juin 2000, fixant le régime de rémunération du corps des géologues,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – Le montant de l'augmentation globale accordée durant la période 2000-2001 au profit des géologues bénéficiaires de l'indemnité de géologie est fixé comme suit :

En dinars

Grades	Montant global de la majoration durant la période 2000/2001
* géologue général	94
* géologue en chef	84
* géologue principal	74
* géologue divisionnaire	67
* géologue	64
* géologue adjoint	50

Art. 2. – Est allouée à compter du 1er juillet 2000, la tranche relative à l'année 2000 de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de géologie prévue par l'article premier susvisé conformément aux indications du tableau ci-après :

En dinars

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1er juillet 2000
* géologue général	47
* géologue en chef	42
* géologue principal	37

Grades	Montant mensuel de la majoration à compter du 1er juillet 2000
* géologue divisionnaire	33
* géologue	32
* géologue adjoint	25

Art. 3. – La tranche relative à l'année 2000 de l'augmentation globale des taux de l'indemnité de géologie prévue par l'article 2 susvisé est exclusive de l'augmentation prévue par le décret n° 2000-1206 du 5 juin 2000 au titre des indemnités d'étude de projets et de contrôle d'exécution des projets.

Art. 4. – Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 septembre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2000-2064 du 18 septembre 2000.

Mr Abdesslem Mehdi Grissia, conseiller, est chargé des fonctions de commissaire d'Etat au tribunal administratif,

Arrêté du Premier ministre du 19 septembre 2000, portant ouverture du cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur conseiller à l'école nationale d'administration.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 91-81 du 11 janvier 1991, relatif à l'organisation de l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à l'organisation générale de la scolarité, de la formation continue, et des recherches et études administratives à l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et

des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995 et notamment son article 17 (nouveau),

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, portant statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du 7 juillet 1995, relatif à l'organisation du cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur conseiller,

Arrête :

Article premier. – Un cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur conseiller est ouvert à l'école nationale d'administration à compter du 2 janvier 2001.

Art. 2. - Sont autorisés à s'inscrire à ce cycle de formation, les candidats ayant totalisé le crédit des unités de valeurs préparatoires exigé conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 93-1220 du 7 juin 1993 susvisé.

Art. 3. - Le nombre de places réservées à ce cycle est fixé à vingt cinq (25).

Art. 4. - Le directeur de l'école nationale d'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 septembre 2000.

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 19 septembre 2000, portant ouverture du cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur à l'école nationale d'administration.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 91-81 du 11 janvier 1991, relatif à l'organisation de l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à l'organisation générale de la scolarité, de la formation continue, et des recherches et études administratives à l'école nationale d'administration, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et

des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995 et notamment son article 17 (nouveau),

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, portant statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du 7 juillet 1995, relatif à l'organisation du cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur,

Arrête :

Article premier. – Un cycle de formation continue pour l'accès au grade d'administrateur est ouvert à l'école nationale d'administration à compter du 2 janvier 2001.

Art. 2. - Sont autorisés à s'inscrire à ce cycle de formation, les candidats ayant totalisé le crédit des unités de valeurs préparatoires exigé conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 93-1220 du 7 juin 1993 susvisé.

Art. 3. - Le nombre de places réservées à ce cycle est fixé à seize (16).

Art. 4. - Le directeur de l'école nationale d'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 septembre 2000.

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 22 septembre 2000, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 07 juillet 2000 fixant le nombre des postes à pourvoir au titre de l'année 2000 au Premier ministère (secrétariat d'Etat à l'informatique),

Vu l'arrêté du Premier ministre du 02 août 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens,

Arrête :

Article premier. – Un concours externe sur épreuves pour le recrutement de quatre (04) techniciens spécialité informatique est ouvert au Premier ministère (secrétariat d'Etat à l'informatique).

Art. 2. – Les épreuves du concours se dérouleront à Tunis le 15 novembre 2000 et jours suivants.

Art. 3. – La liste des candidatures sera clôturée le 16 octobre 2000.

Tunis, le 22 septembre 2000.

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-2065 du 18 septembre 2000.

Monsieur Jilani Trabelsi est chargé des fonctions de secrétaire général au gouvernorat de Sidi Bouzid à compter du 3 août 2000.

Par décret n° 2000-2066 du 18 septembre 2000.

Monsieur Kamel Somaï est chargé des fonctions de secrétaire général au gouvernorat de Kairouan à compter du 5 août 2000.

Par décret n° 2000-2123 du 18 septembre 2000.

Monsieur Akil Kallas est chargé des fonctions de secrétaire général au gouvernorat de Gabès à compter du 3 août 2000.

Par décret n° 2000-2067 du 18 septembre 2000.

Monsieur Mohamed Néjib Ben Ahmed est chargé des fonctions de premier délégué au gouvernorat de Tunis à compter du 3 août 2000.

Par décret n° 2000-2068 du 18 septembre 2000.

Monsieur Abderrazek Mansour est chargé des fonctions de premier délégué au gouvernorat de Manouba à compter du 3 août 2000.

Par décret n° 2000-2069 du 18 septembre 2000.

Monsieur Salah Hajji est chargé des fonctions de premier délégué au gouvernorat de Jendouba à compter du 3 août 2000.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2000-2070 du 18 septembre 2000, portant publication de la convention de coopération administrative mutuelle aux fins de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, conclue entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe d'Egypte(1).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 99-81 du 2 août 1999, portant ratification de la convention de coopération administrative mutuelle aux fins de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, conclue à Tunis le 6 mars 1999, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe d'Egypte,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. – Est publiée, au Journal Officiel de la République Tunisienne, en annexe au présent décret, la convention de coopération administrative mutuelle aux fins de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, conclue à Tunis le 6 mars 1999, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe d'Egypte.

Art. 2. – Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 septembre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) La convention annexée au présent décret est publiée en langue arabe.

Décret n° 2000-2071 du 18 septembre 2000, portant publication de la convention des Nations Unies sur les garanties indépendantes et les lettres de crédit stand-by.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 98-67 du 4 août 1998, autorisant l'adhésion de la République Tunisienne à la convention des Nations Unies sur les garanties indépendantes et les lettres de crédit stand-by, adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies le 11 décembre 1995,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. – Est publiée, au Journal Officiel de la République Tunisienne, en annexe au présent décret, la convention des Nations Unies sur les garanties indépendantes et les lettres de crédit stand-by, adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies le 11 décembre 1995.

Art. 2. – Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 septembre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

**Convention des Nations Unies sur les garanties
indépendantes et les lettres de crédit stand-by**

Chapitre premier

Champ d'application

Article premier

Champ d'application

1) La présente convention s'applique à tout engagement international mentionné à l'article 2 :

a) si l'établissement du garant/émetteur dans lequel l'engagement a été émis est situé dans un état contractant, ou

b) si les règles du droit international privé aboutissent à l'application de la législation d'un Etat contractant,

à moins que l'engagement n'exclue l'application de la présente convention.

2) La présente convention s'applique aussi à une lettre de crédit internationale non visée à l'article 2 s'il y est expressément mentionné qu'elle est soumise à la convention.

3) Les dispositions des articles 21 et 22 s'appliquent aux engagements internationaux visés à l'article 2, indépendamment du paragraphe 1 du présent article.

Article 2

Engagement

1) Aux fins de la présente convention, un engagement est un engagement indépendant, connu dans la pratique internationale sous le nom de garantie indépendante ou lettre de crédit stand-by, pris par une banque ou une autre institution ou personne (« garant/émetteur »), de payer au bénéficiaire un certain montant ou un montant déterminable sur simple demande ou sur demande accompagnée d'autres documents, conformément aux termes et à toutes conditions documentaires de l'engagement, indiquant, ou dont il peut être déduit, que le paiement est dû en raison de la non-exécution d'une obligation, ou pour toute autre éventualité, ou en raison d'un prêt ou d'une avance d'argent ou du fait de l'arrivée à échéance d'une dette du donneur d'ordre ou d'une autre personne.

2) L'engagement peut être pris :

a) à la demande ou sur les instructions du client (« donneur d'ordre ») du garant/émetteur,

b) sur les instructions d'une autre banque, d'un autre établissement ou d'une autre personne (« partie ordonnatrice ») agissant à la demande de son client (« donneur d'ordre »), ou

c) pour le compte du garant/émetteur lui-même.

3) Il peut être stipulé dans l'engagement que le paiement sera effectué sous toute forme, y compris :

a) par paiement dans une monnaie ou unité de compte spécifiée,

b) par acceptation d'une lettre de change (traite),

c) par paiement différé,

d) par la fourniture d'un article de valeur spécifié.

4) Il peut être stipulé dans l'engagement que le garant/émetteur lui-même est le bénéficiaire lorsqu'il agit pour une autre personne.

Article 3

Indépendance de l'engagement

Aux fins de la présente convention, un engagement est indépendant lorsque l'obligation du garant/émetteur envers le bénéficiaire :

a) ne dépend pas de l'existence ou de la validité d'une opération sous-jacente, ni de tout autre engagement (y compris une lettre de crédit stand-by ou garantie indépendante à laquelle se rapporte une confirmation ou une contre-garantie), ou

b) n'est soumise à aucun terme ou condition ne figurant pas dans l'engagement, ni à tout acte ou fait futur et incertain, à l'exception de la présentation de documents ou d'un autre acte ou fait de même nature susceptible d'être constaté par un garant/émetteur dans l'exercice de son activité.

Article 4

Internationalité de l'engagement

1) Un engagement est international si les établissements tels qu'ils sont spécifiés dans l'engagement, de deux des personnes suivantes sont situés dans des états différents : garant/émetteur, bénéficiaire, donneur d'ordre, partie ordonnatrice, confirmateur.

2) Aux fins du paragraphe précédent :

a) si l'engagement mentionne plus d'un établissement pour une personne donnée, l'établissement à prendre en considération est celui qui présente la relation la plus étroite avec l'engagement :

b) si l'engagement ne spécifie pas d'établissement pour une personne donnée, mais indique sa résidence habituelle, cette résidence est à prendre en considération pour la détermination du caractère international de l'engagement.

Chapitre II

Interprétation

Article 5

Principes d'interprétation

Pour l'interprétation de la présente convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l'uniformité de son application et d'assurer le respect de la bonne foi dans la pratique internationale en matière de garantie indépendante et de lettre de crédit stand-by.

Article 6

Définitions

Aux fins de la présente convention et sauf disposition contraire de ladite convention, ou à moins que le contexte ne s'y oppose :

a) le terme « engagement » inclut une « contre-garantie » et la « confirmation d'un engagement »,

b) le terme « garant/émetteur » inclut le « contre-garant » et le « confirmateur »,

c) le terme « contre-garantie » désigne un engagement pris envers le garant/émetteur d'un autre engagement par sa partie ordonnatrice et prévoyant un paiement sur simple demande ou sur demande accompagnée d'autres documents, conformément aux termes et à toutes conditions documentaires de l'engagement, indiquant, ou dont il peut être déduit, que le paiement en vertu de cet autre engagement a été demandé à la personne émettant cet autre engagement ou effectué par elle,

d) le terme « contre-garant » désigne la personne qui émet une contre-garantie,

e) le terme « confirmation » d'un engagement désigne un engagement s'ajoutant à celui du garant/émetteur, et autorisé par le garant/émetteur, donnant au bénéficiaire la possibilité de demander paiement au confirmateur, au lieu du garant/émetteur, sur simple demande ou sur demande accompagnée d'autres documents, conformément aux termes et à toutes conditions documentaires de l'engagement confirmé, sans préjudice du droit du bénéficiaire à demander paiement au garant/émetteur,

f) le terme « confirmateur » désigne la personne ajoutant une confirmation à un engagement,

g) le terme « document » désigne une communication faite sous une forme permettant d'en préserver un enregistrement complet,

Chapitre III

Forme et teneur de l'engagement

Article 7

Emission, forme et irrévocabilité de l'engagement

1) L'émission d'un engagement se produit au moment et au lieu où l'engagement cesse d'être sous le contrôle du garant/émetteur intéressé,

2) Un engagement peut être émis sous toute forme préservant un enregistrement complet du texte dudit engagement et permettant une authentification de sa source par des méthodes généralement acceptées ou selon une procédure convenue entre le garant/émetteur et le bénéficiaire.

3) Dès le moment de l'émission d'un engagement, une demande de paiement peut être faite, conformément aux termes et conditions de l'engagement, à moins que celui-ci ne stipule un autre moment.

4) L'engagement est irrévocable dès son émission, à moins qu'il n'ait été stipulé qu'il est révocable.

Article 8

Modification

1) Un engagement ne peut être modifié, sauf sous la forme stipulée dans l'engagement ou, faute d'une telle stipulation, sous la forme visée au paragraphe 2 de l'article 7.

2) Sauf disposition contraire de l'engagement ou sauf convention contraire entre le garant/émetteur et le bénéficiaire, un engagement est modifié lors de l'émission de la modification si la modification a été autorisée au préalable par le bénéficiaire.

3) Sauf disposition contraire de l'engagement ou sauf convention contraire entre le garant/émetteur et le bénéficiaire, lorsqu'une modification n'a pas été autorisée par le bénéficiaire, l'engagement n'est modifié que lorsque le garant/émetteur reçoit un avis d'acceptation de la modification par le bénéficiaire dans une forme visée au paragraphe 2 de l'article 7.

4) La modification d'un engagement n'a d'effet sur les droits et obligations du donneur d'ordre (ou d'une partie ordonnatrice) ou d'un confirmateur de l'engagement que s'ils acceptent ladite modification.

Article 9

Transfert du droit du bénéficiaire de demander paiement

1) Le droit du bénéficiaire de demander paiement ne peut être transféré que si cela est autorisé dans l'engagement et dans la mesure où cela est autorisé et de la manière dont cela est autorisé dans l'engagement.

2) Si un engagement est désigné comme transférable sans qu'il soit spécifié si le consentement du garant/émetteur ou de toute autre personne autorisée est requis pour qu'il y ait effectivement transfert, ni le garant/émetteur ni aucune autre personne autorisée n'est tenu d'effectuer de transfert, si ce n'est dans la mesure et de la manière expressément acceptées par lui.

Article 10

Cession du produit

1) Sauf disposition contraire de l'engagement ou sauf convention contraire entre le garant/émetteur et le bénéficiaire, le bénéficiaire peut céder à une autre personne tout produit auquel il peut ou pourra avoir en vertu de l'engagement.

2) Si le garant/émetteur, ou toute autre personne tenue d'effectuer le paiement, a reçu un avis émanant du bénéficiaire, sous une forme visée au paragraphe 2 de l'article 7, faisant état de la cession irrévocable par le bénéficiaire, le paiement au cessionnaire libère le débiteur de son obligation en vertu de l'engagement, dans la mesure du paiement qu'il effectue.

Article 11

Extinction du droit de demander paiement

1) Le droit du bénéficiaire de demander paiement en vertu de l'engagement s'éteint lorsque :

a) le garant/émetteur a reçu une déclaration du bénéficiaire le libérant de son obligation dans une forme visée au paragraphe 2 de l'article 7,

b) le bénéficiaire et le garant/émetteur sont convenus de la résiliation de l'engagement dans la forme stipulée dans l'engagement ou, faute d'une telle stipulation, dans une forme visée au paragraphe 2 de l'article 7,

c) le montant énoncé dans l'engagement a été payé, à moins que l'engagement ne prévoie un renouvellement ou une augmentation automatique du montant disponible ou ne prévoie de toute autre manière la continuation de l'engagement,

d) la période de validité de l'engagement a expiré conformément aux dispositions de l'article 12.

2) L'engagement peut disposer, ou le garant/émetteur et le bénéficiaire peuvent convenir par ailleurs, que le renvoi au garant/émetteur du document contenant l'engagement, ou une procédure constituant un équivalent fonctionnel du renvoi du document dans le cas de l'émission d'un engagement autrement que sur papier, est requis pour que s'éteigne le droit de demander paiement, soit à lui seul, soit en conjonction avec l'un des faits visés aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 du présent article.

Toutefois, en aucun cas la conservation d'un tel document par le bénéficiaire après que le droit de demander paiement s'est éteint conformément aux alinéas c) ou d) du paragraphe 1 du présent article ne préserve un droit quelconque du bénéficiaire en vertu de l'engagement.

Article 12

Expiration

La période de validité de l'engagement expire :

a) à la date d'expiration, qui peut être une date spécifiée ou le dernier jour d'un délai déterminé énoncé dans l'engagement, étant entendu que, si la date d'expiration n'est pas un jour ouvrable là où est situé l'établissement du garant/émetteur où l'engagement est émis, ou de toute autre personne, ou dans tout autre lieu spécifié dans l'engagement pour la présentation de la demande de paiement, la période de validité expire le premier jour ouvrable suivant cette date,

b) si l'expiration est fonction, selon l'engagement, de la survenance d'un acte ou d'un fait n'entrant pas dans la sphère d'activité du garant/émetteur, lorsque le garant/émetteur est avisé de la survenance de cet acte ou de ce fait par la présentation du document spécifié à cette fin dans l'engagement ou, si aucun document n'est spécifié, d'une attestation du bénéficiaire certifiant que l'acte ou le fait est survenu,

c) si l'engagement n'énonce pas une date d'expiration, ou si la survenance de l'acte ou du fait dont l'expiration est réputée dépendre n'a pas encore été établie par présentation du document requis et qu'une date d'expiration n'a en outre pas été spécifiée, lorsque six ans se sont écoulés à compter de la date d'émission de l'engagement.

Chapitre IV

Droits, obligations et exceptions

Article 13

Détermination des droits et obligations

1) Les droits et obligations du garant/émetteur et du bénéficiaire découlant de l'engagement sont déterminés par les termes et conditions énoncés dans l'engagement, y compris toutes règles ou conditions générales ou tous usages qui y sont mentionnés expressément, ainsi que par les dispositions de la présente convention.

2) Pour l'interprétation des termes et conditions de l'engagement et pour le règlement de questions qui ne sont pas traitées dans les termes et conditions de l'engagement ou dans les dispositions de la présente convention, il sera tenu compte des règles et usages internationaux généralement acceptés de la pratique en matière de garanties indépendantes ou de lettres de crédit stand-by.

Article 14

Norme de conduite et responsabilité du garant/émetteur

1) Lorsqu'il s'acquitte de ses obligations en vertu de l'engagement et de la présente convention, le garant/émetteur agit de bonne foi et exerce un soin raisonnable compte dûment tenu des normes généralement acceptées de la pratique internationale en matière de garanties indépendantes ou de lettres de crédit stand-by.

2) Le garant/émetteur ne peut être exonéré de sa responsabilité lorsqu'il n'agit pas de bonne foi ou s'il a commis une faute lourde.

Article 15

Demande

1) Toute demande de paiement en vertu de l'engagement est faite dans une forme visée au paragraphe 2 de l'article 7 et conformément aux termes et conditions de l'engagement.

2) Sauf disposition contraire de l'engagement, la demande et toute attestation ou tout autre document requis par l'engagement sont présentés, durant la période où la demande de paiement peut être faite, au garant/émetteur au lieu où l'engagement a été émis.

3) Le bénéficiaire, lorsqu'il demande le paiement, est réputé certifier que la demande n'est pas de mauvaise foi et qu'aucun des éléments visés aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de l'article 19 n'est présent.

Article 16

Examen de la demande et des documents joints

1) Le garant/émetteur examine la demande et tous documents joints conformément à la norme de conduite mentionnée au paragraphe 1 de l'article 14. Lorsqu'il détermine si les engagements sont conformes en apparence aux termes et conditions de l'engagement et sont cohérents entre eux, le garant/émetteur tient dûment compte de la norme applicable de la pratique internationale en matière de garanties indépendantes ou de lettres de crédit stand-by.

2) Sauf disposition contraire de l'engagement ou convention contraire entre le garant/émetteur et le bénéficiaire, le garant/émetteur dispose d'un délai raisonnable, mais d'un maximum de sept jours ouvrables suivant le jour de la réception de la demande et de tous documents joints :

a) pour examiner la demande et tous documents joints,

b) pour décider de payer ou non, et

c) s'il décide de ne pas payer, pour émettre un avis en ce sens à l'intention du bénéficiaire.

Sauf disposition contraire de l'engagement ou convention contraire entre le garant/émetteur et le bénéficiaire, l'avis mentionné à l'alinéa c) ci-dessous est adressé par télétransmission ou, si cela est possible, par tout autre moyen rapide et il est motivé.

Article 17

Païement

1) Sous réserve des dispositions de l'article 19, le garant/émetteur effectue le paiement en cas de demande conforme aux dispositions de l'article 15. Après qu'il a été déterminé que la demande de paiement est conforme auxdites dispositions, le paiement est effectué promptement, à moins que l'engagement ne prévoie un paiement différé, auquel cas le paiement est effectué à la date stipulée.

2) Tout paiement comme suite à une demande qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 15 est sans préjudice des droits du donneur d'ordre.

Article 18

Compensation

Sauf disposition contraire de l'engagement ou convention contraire entre le garant/émetteur et le bénéficiaire, le garant/émetteur peut s'acquitter de l'obligation de paiement résultant de l'engagement en se prévalant d'un droit à compensation, sauf s'il invoque une créance qui lui a été cédée par le donneur d'ordre ou la partie ordonnatrice.

Article 19

Exception à l'obligation de paiement

1) S'il est clair et patent :

a) qu'un document n'est pas authentique ou a été falsifié,

b) qu'aucun paiement n'est dû sur la base des motifs invoqués dans la demande et des documents joints : ou

c) qu'en égard au type et à l'objet de l'engagement, la demande n'a pas de justification concevable,

le garant/émetteur, agissant de bonne foi, a le droit, à l'encontre du bénéficiaire, de s'abstenir de payer.

2) Pour l'application de l'alinéa c) du paragraphe 1 du présent article, les situations dans lesquelles une demande n'a pas de justification concevable sont notamment les suivantes :

a) l'éventualité ou le risque contre lequel l'engagement est supposé protéger le bénéficiaire ne se sont indubitablement pas matérialisés,

b) l'obligation sous-jacente du donneur d'ordre a été déclarée invalide par un tribunal ou un tribunal arbitral, sauf s'il est indiqué dans l'engagement que cette éventualité relève du risque que l'engagement devait couvrir,

c) l'obligation sous-jacente a indubitablement été acquittée à la satisfaction du bénéficiaire,

d) il apparaît clairement que l'exécution de l'obligation sous-jacente a été empêchée du fait d'une faute intentionnelle du bénéficiaire,

e) dans le cas d'une demande de paiement d'une contre-garantie, le bénéficiaire de la contre-garantie a payé de mauvaise foi en tant que garant/émetteur de l'engagement auquel se rapporte la contre-garantie.

3) Dans les circonstances énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 du présent article, le donneur d'ordre a vocation à obtenir des mesures judiciaires provisoires en application de l'article 20.

CHAPITRE V. – Mesures judiciaires provisoires

Article 20 :

Mesures judiciaires provisoires

1 – Lorsque, sur requête du donneur d'ordre ou de la partie ordonnatrice, il apparaît qu'il y a une forte probabilité que, en ce qui concerne une demande présentée ou susceptible d'être présentée par le bénéficiaire, il existe une des circonstances visées aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l'article 19, le tribunal peut, sur la base d'éléments de preuve sérieux immédiatement disponibles :

a) prononcer une mesure provisoire ou conservatoire tendant à ce que le bénéficiaire ne reçoive pas le paiement, y compris une mesure tendant à ce que le garant/émetteur retienne le montant de l'engagement ; ou

b) Prononcer une mesure provisoire ou conservatoire tendant à ce que le produit de la garantie payé au bénéficiaire soit bloqué, en prenant en considération le risque de préjudice grave que le donneur d'ordre courrait à défaut d'une telle mesure.

2 – Lorsqu'il prononce une mesure provisoire ou conservatoire visée au paragraphe 1 du présent article, le tribunal peut demander au requérant de fournir la forme de garantie qu'il jugera appropriée.

3 – Le tribunal ne peut prononcer une mesure provisoire ou conservatoire du type visé au paragraphe 1 du présent article pour toute raison autre que celles visées aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 de l'article 19 ou l'utilisation de l'engagement à des fins délictueuses.

CHAPITRE VI. – Conflit de lois

Article 21 :

Choix de la loi applicable

L'engagement est régi par la loi dont le choix est :

a) Stipulé dans l'engagement ou démontré par les termes et conditions de l'engagement ; ou

b) Convenu par ailleurs par le garant/émetteur et le bénéficiaire.

Article 22 :

Détermination de la loi applicable

A défaut de choix d'une loi conformément à l'article 21, l'engagement est régi par la loi de l'Etat dans lequel le garant/émetteur à l'établissement où l'engagement a été mis.

CHAPITRE VII. – CLAUSES FINALES

Article 23 :

Dépositaire

Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la présente convention.

Article 24 :

Signature, ratification, acceptation, approbation, adhésion

1 – La présente convention sera ouverte à la signature de tous les Etats au siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu'au 11 décembre 1997.

2 – La présente convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les Etats signataires.

3 – La présente convention sera ouverte à l'adhésion de tous les Etats non signataires à partir de la date à laquelle elle sera ouverte à la signature.

4 – Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 25 :

Application aux unités territoriales

1 – Tout Etat qui comprend deux unités territoriales ou plus dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent dans les matières régies par la présente convention pourra, au moment de la signature de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la présente convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou seulement à l'une ou plusieurs d'entre elles et pourra à tout moment remplacer cette déclaration par une nouvelle déclaration.

2 – Ces déclarations désigneront expressément les unités territoriales auxquelles la convention s'applique.

3 – Si, en vertu d'une déclaration faite conformément au présent article, la présente convention ne s'applique pas à toutes les unités territoriales d'un Etat et si l'établissement du garant/émetteur ou du bénéficiaire est situé dans une unité territoriale à laquelle la convention ne s'applique pas, cet établissement ne sera pas considéré comme étant situé dans un Etat contractant.

4 – Si un Etat ne fait pas de déclaration en vertu du paragraphe 1 du présent article, la convention s'appliquera à l'ensemble du territoire de cet Etat

Article 26 :

Effet des déclarations

1 – Les déclarations faites en vertu des dispositions de l'article 25 lors de la signature sont sujettes à confirmation lors de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation.

2 – Les déclarations et la confirmation des déclarations seront faites par écrit et formellement notifiées au dépositaire.

3 – Les déclarations prendront effet à la date de l'entrée en vigueur de la présente convention à l'égard de l'Etat déclarant. Cependant, les déclarations, dont le dépositaire aura reçu notification formelle après cette date, prendront effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de leur réception par le dépositaire.

4 – Tout Etat qui fait une déclaration en vertu de l'article 25 peut à tout moment le retirer par une notification formelle adressée par écrit au dépositaire. Ce retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.

Article 27 :

Réserves

Aucune réserve à la présente convention n'est autorisée.

Article 28 :

Entrée en vigueur

1 – La présente convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2 – Pour tout Etat qui deviendra Etat contractant à la présente convention après la date du dépôt du cinquième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la présente convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du dépôt de l'instrument approprié au nom dudit Etat.

3 – La présente convention s'appliquera uniquement aux engagements conclus à la date de son entrée en vigueur ou après cette date à l'égard de l'Etat contractant visé à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article premier ou de l'Etat contractant visé à l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article premier.

Article 29 :

Dénonciation

1 – Tout Etat contractant peut à tout moment dénoncer la présente convention par notification écrite adressée au dépositaire.

2 – La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu'une période plus longue est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l'expiration de la période en question à compter de la date de réception de la notification.

Fait à New York, le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze en un seul original, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente convention.

Décret n° 2000-2072 du 18 septembre 2000, portant publication du traité d'entraide judiciaire en matière pénale, conclu entre la République Tunisienne et la République Portugaise.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 98-70 du 4 août 1998, portant ratification du traité d'entraide judiciaire en matière pénale, conclu à Tunis le 11 mai 1998 entre la République Tunisienne et la République Portugaise,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. – Est publié, au Journal Officiel de la République Tunisienne, en annexe au présent décret, le traité d'entraide judiciaire en matière pénale, conclu à Tunis le 11 mai 1998 entre la République Tunisienne et la République Portugaise.

Art. 2. – le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 septembre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

**Traité d'entraide judiciaire
en matière pénale entre
la République Tunisienne
et la République Portugaise**

La République Tunisienne

Et

La République Portugaise

Désireuse de resserrer les liens d'amitié et de coopération entre les peuples tunisien et portugais,

Conscientes de l'intérêt pour les deux parties de promouvoir une coopération dans le domaine pénal, notamment en matière d'entraide judiciaire,

Ayant à l'esprit l'accord cadre de coopération entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Portugaise signé le 14 décembre 1988,

Persuadées que cette forme de coopération s'inscrit dans le cadre des bons rapports d'amitié entre les deux Etats,

Sont convenues des dispositions qui suivent :

Article premier :

(Objet et champ d'application de l'entraide)

1 – Les parties contractantes s'engagent, selon les dispositions du présent traité, à s'accorder mutuellement l'aide judiciaire dans toute procédure pénale visant des infractions dont la répression relève, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la partie requérante.

2 – L'entraide judiciaire comprend, notamment :

- a) la notification de documents,
- b) la communication de renseignements et de pièces à conviction,
- c) l'examen de personnes, lieux ou objets, perquisitions et saisie d'objets,
- d) la remise de tout acte de procédure pénale aux suspects, inculpés, condamnés, témoins ou experts, ainsi que leur audition,
- e) les informations sur la loi applicable et celles relatives au casier judiciaire des suspects, inculpés et condamnés.

3 – L'entraide judiciaire est indépendante de l'extradition et elle peut être accordée même dans le cas où l'extradition serait refusée.

4 – le présent traité ne s'applique ni à l'exécution de décisions d'arrestation ou de condamnation ni aux infractions militaires qui ne constituent par des infractions de droit commun.

5 – L'entraide judiciaire relative aux poursuites en raison d'infractions en matière de taxes et impôts, de douane et de change ne peut être accordée que moyennant accord entre les parties pour chaque catégorie d'infractions.

Art. 2

(Double incrimination)

1 – L'entraide judiciaire est accordée même si l'infraction n'est pas punie selon la loi de la partie requise.

2 – Toutefois, lorsqu'il s'agit d'examen de personnes, perquisitions ou saisie d'objets, il faut que l'infraction en raison de laquelle l'entraide judiciaire est demandée soit aussi punie selon la loi de la partie requise.

3 – Aux fins d'application du présent article, pour la détermination de l'infraction selon la loi des deux parties contractantes, il n'importe pas que les éléments constitutifs de l'infraction soient qualifiés différemment par leurs lois respectives ou qu'une terminologie légale identique ou différente soit utilisée.

Art. 3

(Refus de l'entraide judiciaire)

1 – L'entraide judiciaire sera refusée si la partie requise estime que :

- a) la demande se rapporte à une infraction politique ou connexe
- b) l'exécution de la demande porte atteinte à sa souveraineté, sécurité, ordre public ou autre intérêt essentiel,
- c) il y a des raisons sérieuses de croire que la demande d'entraide judiciaire a été formulée pour rendre plus facile la poursuite d'un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces considérations,
- d) l'exécution de la demande porte atteinte aux droits et libertés fondamentaux de l'individu.

2 – L'entraide judiciaire peut être refusée si la partie requise estime qu'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il serait exagéré de donner suite à la demande.

3 – Avant de refuser une demande d'entraide judiciaire, la partie requise doit envisager la possibilité de soumettre l'octroi de cette entraide judiciaire aux conditions qu'elle estime nécessaires. Si la partie requérante accepte l'entraide judiciaire assujettie à ces conditions, elle doit les respecter.

4 – La partie requise doit informer la partie requérante, dans les plus brefs délais, de sa décision de refus, total ou partiel, de la demande d'entraide judiciaire et des motifs de ce refus.

5 – Aux fins d'application de l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article, ne sont pas considérées comme infractions politiques :

a) le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les infractions prévues par les conventions de Genève de 1949 relatives au droit humanitaire,

b) les infractions mentionnées dans l'article 1er de la convention européenne pour la répression du terrorisme, ouverte à la signature le 27 janvier 1977,

c) les actes mentionnés dans la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée le 17 décembre 1984 par l'assemblée générale des Nations Unies,

d) les infractions prévues par les conventions multilatérales pour la prévention et la répression du terrorisme auxquelles sont ou seront parties les deux parties contractantes, et par tout autre instrument pertinent de l'organisation des Nations Unies, notamment sa déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international,

e) l'attentat à la vie d'un chef d'Etat, d'un membre de sa famille ou d'un membre du gouvernement de l'une des parties contractantes.

Art. 4 :

(Loi applicable à l'exécution)

1 – La demande d'entraide judiciaire est exécutée selon la loi de la partie requise.

2 – Lorsque la partie requérante le sollicite expressément, la demande d'entraide judiciaire peut être exécutée selon la loi de cette partie pourvu qu'elle ne soit pas incompatible avec la loi de la partie requise et ne porte pas atteinte aux intérêts des parties intervenantes à la procédure.

Art. 5 :

(Contenu de la demande)

1 – La demande d'entraide judiciaire doit être signée par l'autorité compétente et elle doit contenir les indications suivantes :

- a) autorité dont elle émane et autorité destinataire,
- b) description précise de l'objet de la demande
- c) infraction motivant la demande, y compris la description sommaire des faits et l'indication de la date et lieu de leur perpétration
- d) dans la mesure du possible, l'identité, l'adresse et la nationalité de la personne qui fait l'objet de la procédure qui a motivé la demande
- e) dans les cas de perquisition, saisie et remise d'objets, une déclaration certifiant qu'elles sont admises par la loi de la partie requérante.

2 – La partie requérante doit remettre à la partie requise les éléments d'informations complémentaires estimés indispensables par celle-ci pour l'exécution de la demande.

Art. 6 :

(Exécution de la demande)

1 – Pour l'exécution de la demande, la partie requise :

- a) transmet les objets, les documents et autres éléments demandés, s'il s'agit de documents, elle en transmet une copie certifiée conforme, sauf si la partie requérante demande expressément la communication des originaux et qu'il n'existe pas un empêchement raisonnable à la remise pour l'autre partie,

b) peut refuser ou surseoir à la remise des objets ou documents s'ils lui sont nécessaires pour une procédure en cours,

c) informe la partie requérante des résultats de la demande et, s'il en est expressément sollicité, de la date et lieu de son exécution, ainsi que de la possibilité de la présence de représentants de la partie requérante.

2 – la partie requérante doit renvoyer, aussitôt que possible, les objets et documents communiqués en exécution de la demande, sauf si la partie requise, sans préjudice de ses droits ou des droits d'autrui, y renonce.

Art. 7

(Communication de documents)

1 – La partie requise procèdera à la remise des décisions judiciaires, ou de tout autre document relatif à la procédure, qui lui seront envoyés à cette fin par la partie requérante.

2 – Cette remise pourra être effectuée par simple transmission du document au destinataire ou, sur la demande de la partie requérante, dans une des formes prévues par la législation de la partie requise ou dans une autre forme compatible avec cette législation.

3 – La partie requise donnera preuve, à la partie requérante, de la remise des documents à leur destinataire.

Si la remise n'a pu se faire, la partie requise en fera connaître sans délai le motif à la partie requérante.

Art. 8 :

(Comparution de suspects, d'inculpés, de témoins ou d'experts)

1 – Si la partie requérante désire la comparution, sur son territoire, d'un individu, soit comme suspect ou inculpé, soit comme témoin ou expert, elle peut demander l'aide de la partie requise en vue de rendre possible cette comparution.

2 – La partie requise donne suite à la citation après s'être assurée que :

- a) les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de cet individu ont été prises,
- b) l'individu dont la comparution est demandée y consent par déclaration faite de libre volonté et par écrit, et
- c) aucune mesure de contrainte ou sanction contenue dans la citation ne produira effet.

3 – La demande d'exécution d'une citation, conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, devra mentionner les rémunérations et indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser, et devra être reçue au plus tard 45 jours avant la date de comparution. En cas d'urgence, la partie requise pourra renoncer à ce délai.

Art. 9 :

(Comparution d'individus détenus)

1 – Si la partie requérante désire la comparution, sur son territoire, d'un individu détenu sur le territoire de la partie requise, celle-ci procède au transfèrement de l'individu détenu vers le territoire de la partie requérante après s'être assurée qu'il n'y a pas de raisons sérieuses qui puissent empêcher le transfèrement et que l'individu détenu y a consenti.

2 – Le transfèrement n'aura pas lieu si, ayant en considération le cas d'espèce, l'autorité judiciaire de la partie requise considère que le transfèrement n'est pas convenable et notamment quand :

a) la présence de l'individu détenu est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la partie requise,

b) le transfèrement est susceptible de prolonger sa détention provisoire.

3 – La partie requérante devra maintenir en détention l'individu transféré et procéder à sa remise à la partie requise dans le délai fixé par celle-ci ou quand sa comparution n'est plus nécessaire.

4 – Le temps pendant lequel l'individu détenu reste hors le territoire de la partie requise est compté aux fins de la détention provisoire ou d'exécution de la peine.

5 – Lorsque la peine infligée à un individu transféré, conformément aux dispositions du présent article, atteint son terme au moment où il se trouve sur le territoire de la partie requérante, cet individu sera immédiatement mis en liberté et jouira du statut d'individu non détenu aux fins du présent traité.

6 – l'individu détenu qui ne veut pas faire des déclarations conformément aux dispositions du présent article, ne sera assujéti, pour cette raison, à aucune sanction ni soumis à aucune mesure de contrainte.

Art. 10 :

(Immunité et privilèges)

1 – L'individu qui comparaitra sur le territoire de la partie requérante, conformément aux dispositions des articles 8 et 9 du présent traité, ne pourra être :

a) ni détenu, ni poursuivi, ni puni par la partie requérante, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette partie, pour des faits antérieurs à son départ du territoire de la partie requise,

b) contraint à faire des déclarations dans une procédure différente de celle visée par la demande de comparution.

2 – L'immunité prévue au paragraphe 1 du présent article cesse lorsque l'individu reste volontairement sur le territoire de la partie requérante plus de 45 jours après que sa présence n'est plus nécessaire ou, après l'avoir quitté, y retourne volontairement.

Art. 11 :

(Produits de l'infraction)

1 – Dans la mesure où sa législation le permet, la partie requise fera, à la demande de la partie requérante, tout son possible pour vérifier si le produit de l'infraction se trouve sur son territoire et informera l'autre partie des résultats de ses investigations.

En formulant la demande, la partie requérante informera la partie requise des raisons pour lesquelles elle croit que ledit produit de l'infraction pourrait se trouver sur son territoire.

2 – Lorsqu'en application du paragraphe précédent on retrouve le produit de l'infraction dont on supposait l'existence, la partie requise prendra les mesures nécessaires autorisées par sa législation, afin de les saisir.

3 – Lorsque la partie requérante communique son intention de faire procéder à l'exécution d'une décision de saisie ou de toute autre mesure équivalente, la partie requise prendra les mesures permises par sa loi de manière à empêcher toute transaction, transmission ou disposition des biens qui sont ou qui peuvent être assujettis à une telle décision.

4 – Les produits saisis, conformément aux dispositions du présent traité seront considérés acquis au profit de la partie requise, sauf accord contraire des parties.

5 – Dans l'application du présent article, les droits des tiers sont respectés, conformément à la loi de la partie requise.

6 – Les dispositions du présent article sont également applicables aux instruments de l'infraction.

Art. 12 :

(Caractère confidentiel)

1 – A la demande de la partie requérante, la partie requise assure le caractère confidentiel de la demande d'entraide judiciaire, de son contenu et des pièces à l'appui, ainsi que du fait même de l'entraide. Si la demande ne peut être exécutée sans violation du caractère confidentiel, la partie requise en donnera connaissance à la partie requérante qui décidera alors si la demande doit, de toute façon, être exécutée.

2 – A la demande de la partie requise, et sauf les exigences de la procédure spécifiée dans la demande, la partie requérante maintient le caractère confidentiel des preuves et des renseignements fournis par la partie requise.

3 – La partie requérante ne doit pas utiliser, sans le consentement préalable de la partie requise, les preuves obtenues, ni les renseignements en découlant, à des fins autres que celles mentionnées dans la demande.

Art. 13 :

(Information sur le casier judiciaire)

1 – Les parties se communiquent mutuellement, conformément à leur législation, des informations sur les jugements et autres décisions de procédure pénale relatifs aux ressortissants de l'autre partie.

2 – Chacune des parties peut demander à l'autre des renseignements sur le casier judiciaire d'un individu, en mentionnant les raisons de cette demande. La partie requise donnera suite à une telle demande conformément à sa législation et dans la même mesure que si elle émanait de son autorité compétente.

Art. 14 :

(Autorité centrale)

1 – Chaque partie désignera une autorité centrale chargée d'envoyer et de recevoir les demandes et autres communications relatives à l'entraide judiciaire conformément aux dispositions du présent traité.

2 – L'autorité centrale qui reçoit une demande d'entraide judiciaire la communique aux autorités compétentes pour son exécution et fait connaître la réponse à l'autorité centrale de l'autre partie.

3 – Les demandes d'entraide judiciaire sont adressées et reçues directement par les autorités centrales ou par la voie diplomatique.

4 – L'autorité centrale est :

a) pour la Tunisie, la direction des affaires pénales au ministère de la justice,

b) pour le Portugal, le bureau du procureur général de la République.

Art. 15 :

(Frais)

La partie requise prend à sa charge les frais occasionnés par l'exécution de la demande d'entraide judiciaire, l'exception des frais suivants qui seront à la charge de la partie requérante :

a) les indemnités, rémunérations et dépenses relatives au transport de personnes, en conformité avec les dispositions de l'article 8, et les dépenses relatives au transport de personnes détenues, en conformité avec les dispositions de l'article 9,

b) les subsides et dépenses découlant du transport de fonctionnaires pénitentiaires ou gardiens,

c) les dépenses extraordinaires occasionnées par l'exécution de la demande d'entraide judiciaire, lorsque celles-ci sont demandées par la partie requise.

Art. 16 :

(Coopération juridique)

1 – Les parties contractantes s'engagent à se communiquer mutuellement des informations en matière juridique dans les domaines visés par le présent traité.

2 – Les parties peuvent élargir davantage leur coopération à d'autres domaines juridiques que ceux prévus au paragraphe précédent.

Art. 17 :

(Langue)

Les demandes d'entraide judiciaire et pièces annexes, ainsi que toute autre communication, présentées en conformité avec les dispositions du présent traité, seront rédigées dans la langue de la partie requérante et accompagnées d'une traduction dans la langue française.

Art. 18 :

(Règlement des différends)

Tout différend ou difficulté concernant l'application ou l'interprétation du présent traité seront réglés au moyen de consultations entre les parties contractantes.

Art. 19 :

(Entrée en vigueur et dénonciation)

1 – Le présent traité entrera en vigueur trente jours après la date de l'échange des instruments de ratification.

2 – Les parties contractantes peuvent, à tout moment, dénoncer le présent traité moyennant communication écrite, celui-ci cessera d'être en vigueur cent quatre vingt jours après la date de la réception de cette communication.

Fait à Tunis le 11 mai 1998, en double exemplaire et en langues portugaise, arabe, et française. Les trois textes faisant également foi.

Pour la République Tunisienne

Le Ministre de la Justice

Abdallah Kallel

Pour la République Portugaise

Le Ministre de la Justice

José Eduardo Vera Cruz Jardim

Décret n° 2000-2073 du 18 septembre 2000, portant publication de la convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires étrangères,

Vu la loi n° 2000-33 du 21 mars 2000, autorisant l'adhésion de la République Tunisienne à la convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie, adoptée à New-York le 30 août 1961,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – Est publiée, au Journal Officiel de la République Tunisienne, en annexe au présent décret, la convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie, adoptée à New-York le 30 août 1961.

Art. 2. – Le Premier ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 septembre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Convention sur la réduction des cas d'apatridie

New York, le 30 août 1961

Les Etats contractants, agissant conformément à la résolution 896 (IX) adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies le 4 décembre 1954, et

Considérant qu'il est souhaitable de réduire l'apatridie par voie d'accord international,

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article premier :

1 – Tout Etat contractant accorde sa nationalité à l'individu né sur son territoire et qui, autrement, serait apatride. Cette nationalité sera accordée,

a) De plein droit, à la naissance, ou

b) Sur demande souscrite, suivant les modalités prévues par la législation de l'Etat en cause, auprès de l'autorité compétente par l'intéressé ou en son nom, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la demande ne peut être rejetée.

L'Etat contractant dont la législation prévoit l'octroi de sa nationalité sur demande conformément à l'alinéa b du présent paragraphe peut également accorder sa nationalité de plein droit à l'âge et dans les conditions fixées par sa loi.

2 – L'Etat contractant peut subordonner l'acquisition de sa nationalité en vertu de l'alinéa b du paragraphe 1 du présent article, à une ou plusieurs des conditions suivantes :

a) Que la demande soit souscrite pendant une période fixée par l'Etat contractant, période commençant au plus tard à l'âge de 18 ans et ne pouvant se terminer avant 21 ans, étant entendu toutefois que l'intéressé doit disposer d'au moins une année pour souscrire sa demande personnellement et sans habilitation ;

b) Que l'intéressé ait résidé habituellement sur le territoire de l'Etat contractant, sans toutefois que la durée de résidence fixée par ce dernier puisse excéder 10 ans au total, dont 5 ans au plus précédant immédiatement le dépôt de la demande ;

c) Que l'intéressé n'ait pas été déclaré coupable d'une infraction contre la sécurité nationale ou qu'il n'ait pas été condamné à une peine d'emprisonnement d'au moins cinq années pour fait criminel ;

d) Que l'intéressé n'ait pas acquis à la naissance ou postérieurement une nationalité.

3 – Nonobstant les dispositions de l'alinéa b du paragraphe 1 et le paragraphe 2 du présent article, l'enfant légitime qui est né sur le territoire d'un Etat contractant et dont la mère possède la nationalité de cet Etat acquiert cette nationalité à la naissance si, autrement, il serait apatride.

4 – Tout Etat contractant accorde sa nationalité à l'individu qui, autrement, serait apatride et dont, au moment de la naissance, le père ou la mère possédait la nationalité dudit Etat si, ayant dépassé l'âge fixé pour la présentation de sa demande ou ne remplissant pas les conditions de résidences imposées, cet individu n'a pu acquérir la nationalité de l'Etat contractant sur le territoire duquel il est né. Si les parents n'avaient pas la même nationalité au moment de la naissance, la législation de l'Etat contractant dont la nationalité est sollicitée détermine si l'enfant suit la condition du père ou celle de la mère. Si la nationalité est accordée sur demande, cette dernière sera introduite, selon les modalités prévues par la législation de l'Etat en cause, auprès de l'autorité compétente par l'intéressé ou en son nom. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent article, cette demande ne peut être rejetée.

5 – L'Etat contractant peut subordonner l'octroi de sa nationalité en vertu du paragraphe 4 du présent article aux conditions suivantes ou à l'une d'elles :

a) Que la demande soit souscrite avant que l'intéressé ait atteint un âge fixé par l'Etat contractant en cause, cet âge ne pouvant être inférieur à 23 ans ;

b) Que l'intéressé ait résidé habituellement sur le territoire de l'Etat contractant en cause pendant une période donnée précédant immédiatement la présentation de la demande, période fixée par cet Etat et dont la durée exigible ne peut toutefois dépasser trois ans ;

c) Que l'intéressé n'ait pas acquis à la naissance ou postérieurement une nationalité.

Article 2 :

L'enfant trouvé sur le territoire d'un Etat contractant est, jusqu'à preuve du contraire, réputé né sur ce territoire de parents possédant la nationalité de cet Etat.

Article 3 :

Aux fins de déterminer les obligations des Etats contractants, dans le cadre de la présente convention, la naissance à bord d'un navire ou d'un aéronef sera réputée survenue sur le territoire de l'Etat dont le navire bat pavillon ou dans lequel l'aéronef est immatriculé.

Article 4 :

1 – Tout Etat contractant accorde sa nationalité à l'individu qui, autrement serait apatride et n'est pas né sur le territoire d'un Etat contractant, si, au moment de la naissance, le père ou la mère possédait la nationalité du premier de ces Etats. Si, à ce moment, les parents n'avaient pas la même nationalité, la législation de cet Etat détermine si l'enfant suit la condition du père ou celle de la mère. La nationalité attribuée en vertu du présent paragraphe est accordée.

a) De plein droit, à la naissance, ou

b) Sur demande souscrite, suivant les modalités prévues par la législation de l'Etat en cause auprès de l'autorité compétente par l'intéressé ou en son nom, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la demande ne peut être rejetée.

2 – L'Etat contractant peut subordonner l'acquisition de sa nationalité en vertu du paragraphe 1 du présent article aux conditions suivantes ou à l'une d'elles :

a) Que la demande soit souscrite avant que l'intéressé ait atteint un âge fixé par l'Etat contractant en cause, cet âge ne pouvant être inférieur à 23 ans ;

b) Que l'intéressé ait résidé habituellement sur le territoire de l'Etat contractant en cause pendant une période donnée précédant immédiatement la présentation de la demande, période fixée par cet Etat et dont la durée exigible ne peut toutefois dépasser trois ans ;

c) Que l'intéressé n'ait pas été déclaré coupable d'une infraction contre la sécurité nationale ;

d) Que l'intéressé n'ait pas acquis à la naissance ou postérieurement une nationalité.

Article 5 :

1 – Si la législation d'un Etat contractant prévoit la perte de la nationalité par suite d'un changement d'état tel que mariage, dissolution du mariage, légitimation, reconnaissance ou adoption, cette perte doit être subordonnée à la possession ou à l'acquisition de la nationalité d'un autre Etat.

2 – Si, conformément à la législation d'un Etat contractant, un enfant naturel perd la nationalité de cet Etat à la suite d'une reconnaissance de filiation, la possibilité lui sera offerte de la recouvrer par une demande souscrite auprès de l'autorité compétente, demande qui ne pourra être soumise à des conditions plus rigoureuses que celles prévues au paragraphe 2 de l'article premier de la présente convention.

Article 6 :

Si la législation d'un Etat contractant prévoit que le fait pour un individu de perdre sa nationalité ou d'en être privé entraîne la perte de cette nationalité pour le conjoint ou les enfants, cette perte sera subordonnée à la possession ou à l'acquisition par ces derniers d'une autre nationalité.

Article 7 :

1 – a) Si la législation d'un Etat contractant prévoit la répudiation, celle-ci n'entraîne pour un individu la perte de sa nationalité que s'il en possède ou en acquiert une autre ;

b) La disposition de l'alinéa a) du présent paragraphe ne s'appliquera pas lorsqu'elle apparaîtra inconciliable avec les principes énoncés aux articles 13 et 14 de la déclaration universelle des droits de l'homme approuvée le 10 décembre 1948 par l'assemblée générale des Nations Unies.

2 – Un individu possédant la nationalité d'un Etat contractant et qui sollicite la naturalisation dans un pays étranger ne perd sa nationalité que s'il acquiert ou a reçu l'assurance d'acquérir la nationalité de ce pays.

3 – Sous réserve des dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article, nul ne peut perdre sa nationalité, s'il doit de ce fait devenir apatride, parce qu'il quitte le pays dont il possède la nationalité, réside à l'étranger, ne se fait pas immatriculer ou pour toute autre raison analogue.

4 – La perte de la nationalité qui affecte un individu naturalisé peut être motivée par la résidence à l'étranger pendant une période dont la durée, fixée par l'Etat contractant, ne peut être inférieure à sept années consécutives, si l'intéressé ne déclare pas aux autorités compétentes son intention de conserver sa nationalité.

5 – En ce qui concerne les individus nés hors du territoire de l'Etat contractant dont ils possèdent la nationalité, la conservation de cette nationalité au-delà d'une date postérieure d'un an à leur majorité peut être subordonnée par la législation de l'Etat contractant à des conditions de résidence à cette date sur le territoire de cet Etat ou d'immatriculation auprès de l'autorité compétente.

6 – A l'exception des cas prévus au présent article, un individu ne peut perdre la nationalité d'un Etat contractant s'il doit de ce fait devenir apatride, alors même que cette perte ne serait pas expressément exclue par toute autre disposition de la présente convention.

Article 8 :

1 – Les Etats contractants ne priveront de leur nationalité aucun individu si cette privation doit le rendre apatride.

2 – Nonobstant la disposition du premier paragraphe du présent article, un individu peut être privé de la nationalité d'un Etat contractant :

a) dans les cas où, en vertu des paragraphes 4 et 5 de l'article 7, il est permis de prescrire la perte de la nationalité;

b) s'il a obtenu cette nationalité au moyen d'une fausse déclaration ou de tout autre acte frauduleux.

3 – Nonobstant la disposition du paragraphe 1 du présent article, un Etat contractant peut conserver la faculté de priver un individu de sa nationalité, s'il procède, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, à une déclaration à cet effet spécifiant un ou plusieurs motifs prévus à sa législation nationale à cette date et entrant dans les catégories suivantes :

a) Si un individu, dans des conditions impliquant de sa part un manque de loyalisme envers l'Etat contractant;

i) A, au mépris d'une interdiction expresse de cet Etat, apporté ou continué d'apporter son concours à un autre Etat, ou reçu ou continué de recevoir d'un autre Etat des émoluments, ou

ii) A eu un comportement de nature à porter un préjudice grave aux intérêts essentiels de l'Etat;

b) Si un individu a prêté serment d'allégeance, ou a fait une déclaration formelle d'allégeance à un autre Etat, ou a manifesté de façon non douteuse par son comportement sa détermination de répudier son allégeance envers l'Etat contractant.

4 – Un Etat contractant ne fera usage de la faculté de priver un individu de sa nationalité dans les conditions définies aux paragraphes 2 et 3 du présent article que conformément à la loi, laquelle comportera la possibilité pour l'intéressé de faire valoir tous ses moyens de défense devant une juridiction ou un autre organisme indépendant.

Article 9 :

Les Etats contractants ne priveront de leur nationalité aucun individu ou groupe d'individus pour des raisons d'ordre racial, ethnique, religieux ou politique.

Article 10 :

1 – Tout traité conclu entre Etats contractants portant cession d'un territoire doit contenir des dispositions ayant pour effet de garantir que nul ne deviendra apatride du fait de la cession. Les Etats contractants feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que tout traité ainsi conclu avec un Etat qui n'est pas partie à la présente convention contienne des dispositions à cet effet.

2 – En l'absence de dispositions sur ce point, l'Etat contractant auquel un territoire est cédé ou qui acquiert autrement un territoire accorde sa nationalité aux individus qui sans cela deviendraient apatrides du fait de la cession ou de l'acquisition.

Article 11 :

Les Etats contractants s'engagent à promouvoir la création, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, dès que possible après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion, d'un organisme auquel les personnes se croyant en droit de bénéficier de la présente convention pourront recourir pour examiner leur demande et pour obtenir son assistance dans l'introduction de la demande auprès de l'autorité compétente.

Article 12 :

1 – Le paragraphe 1 de l'article premier ou l'article 4 de la présente convention s'appliquera, pour les Etats contractants qui n'accordent par leur nationalité de plein droit à la naissance, aux individus, nés tant avant qu'après l'entrée en vigueur de la convention.

2 – Le paragraphe 4 de l'article premier de la présente convention s'appliquera aux individus nés tant avant qu'après l'entrée en vigueur de la convention.

3 – L'article 2 de la présente convention ne s'appliquera qu'aux enfants trouvés après l'entrée en vigueur de la convention.

Article 13 :

Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des dispositions plus favorables à la réduction des cas d'apatridie contenues ou qui seraient introduites ultérieurement soit dans la législation de tout Etat contractant, soit dans tout traité, convention ou accord entre deux ou plusieurs Etats contractants.

Article 14 :

Tout différend entre les parties contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application de la convention qui ne peut être réglé par d'autres moyens sera porté devant la cour internationale de justice à la demande de l'une des parties au différend.

Article 15 :

1 – La présente convention s'appliquera à tous les territoires non autonomes, sous tutelle, coloniaux et autres territoires non métropolitains dont un Etat contractant assure les relations internationales; l'Etat contractant intéressé devra, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, indiquer le territoire ou les territoires non métropolitains auxquels la présente convention s'appliquera ipso facto à la suite de cette signature, de cette ratification ou de cette adhésion.

2 – Si, en matière de nationalité, un territoire non métropolitain n'est pas considéré comme formant un tout avec le territoire métropolitain, ou si le consentement préalable d'un territoire non métropolitain est nécessaire, en vertu des lois ou pratiques constitutionnelles de l'Etat contractant ou du territoire non métropolitain, pour que la convention s'applique à ce territoire, ledit Etat contractant devra s'efforcer d'obtenir, dans le délai de douze mois à compter de la date à laquelle il aura signé la convention, le consentement nécessaire du territoire non métropolitain, et lorsque ce consentement aura été obtenu, l'Etat contractant devra le notifier au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Dès la date de la réception de cette notification par le secrétaire général, la convention s'appliquera au territoire ou aux territoires indiqués par celle-ci.

3 – A l'expiration du délai de douze mois mentionné au paragraphe 2 du présent article, les Etats contractants intéressés informeront le secrétaire général des résultats des consultations avec les territoires non métropolitains dont ils assurent les relations internationales et dont le consentement pour l'application de la présente convention n'aurait pas été donné.

Article 16 :

1 – La présente convention sera ouverte à la signature au siège de l'Organisation des Nations Unies du 30 août 1961 au 31 mai 1962.

2 – La présente convention sera ouverte à la signature :

a) De tous les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies;

b) De tout autre Etat invité à la conférence des Nations Unies sur l'élimination ou la réduction des cas d'apatridie dans l'avenir;

c) De tout autre Etat auquel l'assemblée générale des Nations Unies aura adressé une invitation à signer ou à adhérer.

3 – La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

4 – Les Etats visés au paragraphe 2 du présent article pourront adhérer à la présente convention. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 17 :

1 – Au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, tout Etat peut formuler des réserves aux articles 11, 14 et 15.

2 – Il ne peut être fait d'autres réserves à la présente convention.

Article 18 :

1 – La présente convention entrera en vigueur deux ans après la date du dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion.

2 – Pour tout Etat qui ratifiera la présente convention ou y adhèrera après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion, la convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou l'adhésion ou à la date d'entrée en vigueur de la convention, conformément aux dispositions du paragraphe premier du présent article, si cette dernière date est la plus éloignée.

Article 19 :

1 – Tout Etat contractant peut dénoncer la présente convention à tout moment par notification écrite, adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet, à l'égard de l'Etat contractant intéressé, un an après la date à laquelle le secrétaire général en a reçu notification.

2 – Dans le cas où, conformément aux dispositions de l'article 15, la présente convention aura été rendue applicable à un territoire non métropolitain d'un Etat contractant, ce dernier pourra, avec le consentement du territoire en question, notifier par la suite à tout moment au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies que la convention est dénoncée à l'égard de ce territoire. La dénonciation prendra effet un an après la date où la notification sera parvenue au secrétaire général, lequel informera tous les autres Etats contractants de cette notification et de la date où il l'aura reçue.

Article 20 :

1 – Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats membres de l'organisation et aux Etats non membres mentionnés à l'article 16 :

a) Les signatures, les ratifications et les adhésions prévues à l'article 16;

b) Les réserves formulées conformément à l'article 17;

c) La date à laquelle la présente convention entrera en vigueur en exécution de l'article 18;

d) Les dénonciations prévues à l'article 19.

2 – Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies devra au plus tard après le dépôt du sixième instrument de ratification ou d'adhésion signaler à l'attention de l'assemblée générale la question de la création, conformément à l'article 11, de l'organisme qui y est mentionné.

Article 21 :

La présente convention sera enregistrée par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à la date de son entrée en vigueur.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont signé la présente convention.

Fait à New York, le trente août mil neuf cent soixante et un, en un seul exemplaire dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, qui sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies et dont des copies certifiées conformes seront transmises par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à tous les Etats membres de l'organisation ainsi qu'aux Etats non membres visés à l'article 18 de la présente convention.

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-2074 du 18 septembre 2000.

Madame Emna Aouij est chargée des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à La Haye.

Par décret n° 2000-2075 du 18 septembre 2000.

Monsieur Allagui Zouheir, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Addis-Abéba.

Par décret n° 2000-2076 du 18 septembre 2000.

Monsieur Ghazi Jomaâ, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Buenos-Aires.

Par décret n° 2000-2077 du 18 septembre 2000.

Monsieur Béchir Chebâane, ministre plénipotentiaire, est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne au Koweït.

Par décret n° 2000-2078 du 18 septembre 2000.

Monsieur Mohamed Aouiti, conseiller des affaires étrangères, est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Manama.

Par décret n° 2000-2079 du 18 septembre 2000.

Monsieur Hammouda Rihani, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de consul général de la République à Tripoli.

Par décret n° 2000-2080 du 18 septembre 2000.

Monsieur Fraj Souissi, est chargé des fonctions de consul général de la République Tunisienne à Palerme.

Par décret n° 2000-2081 du 18 septembre 2000.

Monsieur Slah Romdhane, est chargé des fonctions de consul de la République Tunisienne à Grenoble.

Par décret n° 2000-2082 du 19 septembre 2000.

Madame Sonia Zghal épouse Kallel, ingénieur en chef, est chargée des fonctions de directeur adjoint de l'informatique à la direction de l'organisation et méthodes et de l'informatique au ministère des affaires étrangères.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Arrêté du ministre des affaires sociales du 19 septembre 2000, relatif à l'approbation du manuel des procédures de la direction générale du travail.

Le ministre des affaires sociales,

Vu le décret n° 75-775 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l'administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales,

Vu l'arrêté du ministre de affaires sociales du 14 mai 1996, fixant le plan de mise à niveau du ministère des affaires sociales, tel que modifié par l'arrêté du 17 octobre 1998,

Vu la circulaire n° 8 du 9 février 1996, fixant les procédures à suivre par chaque ministère pour l'élaboration de son plan de mise à niveau, et notamment son article 11,

Vu le manuel des procédures de la direction générale du travail,

Arrête :

Article premier. – Le manuel des procédures de la direction générale du travail est approuvé.

Art. 2. – Tous les services concernés sont chargés de l'application de ce manuel.

Art. 3. – La direction générale du travail est chargée, le cas échéant, de l'actualisation de ce manuel.

Art. 4. – Cet arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 septembre 2000.

Le Ministre des Affaires Sociales

Chedly Neffati

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales du 19 septembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de médecin inspecteur général du travail.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 94-1490 du 11 juillet 1994, fixant le statut particulier du corps de l'inspection médicale du travail, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 99-2750 du 6 décembre 1999,

Arrête :

Article premier. – Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de médecin inspecteur général du travail est ouvert aux médecins inspecteurs divisionnaires du travail, justifiant d'au moins trois (3) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 2. – Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre des affaires sociales.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 3. – Les candidats au concours susvisé doivent adresser leur demande de candidature par voie hiérarchique comprenant les pièces suivantes :

- un curriculum vitae
- un dossier comprenant les pièces justificatives des services accomplis par le candidat au sein de l'administration
- un rapport établi par le candidat concernant les responsabilités qu'il a assurées notamment sur le plan de l'administration et de l'inspection médicale du travail et sur les activités effectuées durant les deux dernières années (participation aux congrès et autres manifestations nationales et internationales).

Art. 4. – La commission consultative du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de médecin inspecteur général du travail est composée conformément aux dispositions de l'article 24 bis du décret n° 94-1490 du 11 juillet 1994 susvisé, tel que modifié et complété par le décret n° 99-2750 du 6 décembre 1999.

Art. 5. – La commission consultative du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers des candidats selon les critères ci-après et conformément au classement suivant :

- 1 – grade et ancienneté : (coefficient 1)

2 – participation aux congrès et autres manifestations nationales et internationales ayant trait à l'administration et l'organisation de l'inspection médicale du travail : (coefficient 1)

3 – responsabilités assurées par le candidat, surtout sur le plan de l'administration et de l'inspection médicale du travail : (coefficient 1).

Et décerné une note variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 6. – La liste des candidats admis au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de médecin inspecteur général du travail est arrêtée définitivement par le ministre des affaires sociales.

Art. 7. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 septembre 2000.

Le Ministre des Affaires Sociales

Chedly Neffati

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales du 19 septembre 2000, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de médecin inspecteur général du travail.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 94-1490 du 11 juillet 1994, fixant le statut particulier du corps de l'inspection médicale du travail, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 99-2750 du 6 décembre 1999,

Vu l'arrêté du 19 septembre 2000, fixant les conditions de participation et d'admission au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de médecin inspecteur général du travail.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert au ministère des affaires sociales le mardi 28 novembre 2000, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de médecin inspecteur général du travail.

Art. 2. – Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à (01) poste.

Art. 3. – La date de clôture de la liste d'inscription est fixée au samedi 28 octobre 2000.

Tunis, le 19 septembre 2000.

Le Ministre des Affaires Sociales

Chedly Neffati

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales du 19 septembre 2000, fixant les conditions de participation et d'admission au concours externe sur titres, travaux d'études et de recherches pour le recrutement de médecins inspecteurs du travail.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 94-1490 du 11 juillet 1994, fixant le statut particulier du corps de l'inspection médicale du travail, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 99-2750 du 6 décembre 1999,

Vu l'arrêté du 30 décembre 1994, fixant les conditions de participation et d'admission au concours externe sur titres, travaux d'études et les recherches pour le recrutement de médecins inspecteurs du travail à plein temps,

Arrête :

Article premier. – Un concours externe sur titres, travaux d'études et de recherches pour le recrutement de médecins inspecteurs du travail est ouvert aux docteurs en médecine titulaires du certificat d'études spéciales en médecine du travail ou d'un diplôme reconnu équivalent.

Art. 2. – Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté du ministre des affaires sociales.

Cet arrêté fixera :

- le nombre d'emplois mis en concours et leur répartition éventuelle selon les différents postes d'affectation,

- la date de clôture de la liste des candidatures,

- la date d'ouverture du concours,

Art. 3. – Les dossiers du concours susvisés seront appréciés par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre, en application des dispositions de l'article 24 du décret n° 94-1490 du 11 juillet 1994 susvisé.

Art. 4. – Les candidats au concours susvisé doivent joindre à l'appui de leurs demandes de candidature les pièces suivantes :

I/ Lors du dépôt de la candidature :

- 1/ une demande de candidature avec signature non légalisée,

- 2/ une copie non certifiée conforme à l'original de la carte d'identité nationale,

- 3/ une copie non certifiée conforme à l'original du ou des diplômes permettant au candidat de se présenter au concours accompagnée, pour les diplômes étrangers, d'une copie de l'attestation d'équivalence,

- 4/ un curriculum vitae du candidat,

- 5/ une copie des travaux et des recherches effectuées par le candidat

II/ Après l'admission au concours :

Les candidats doivent compléter leurs dossiers des pièces essentielles nécessaires et notamment :

- 1/ un extrait du casier judiciaire (l'original) datant d'un (1) an au plus,

- 2/ un extrait de l'acte de naissance (l'original) datant d'un (1) an au plus,

- 3/ un certificat médical (l'original), datant de trois (3) mois au plus, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,

- 4/ une copie dûment certifiée conforme à l'original du ou des diplômes permettant au candidat de se présenter au concours.

Art. 5. – Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.

Art. 6. – La liste des candidats ayant droit de participer au concours susvisé est arrêtée définitivement par le ministre des affaires sociales après examen des dossiers de candidature par les membres du jury du concours.

Art. 7. – Le concours comporte :

- l'appréciation des titres : (coefficient 1)

- l'appréciation des travaux et des recherches : (coefficient : 1)

Et décerne une note variant de zéro (0) à vingt (20).

La moyenne minimum requise pour l'admission, dans la limite du nombre de postes ouverts au concours est de dix (10) sur vingt (20).

Art. 8. – Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être définitivement admis.

A) la liste principale

B) la liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale.

Elle permet, le cas échéant, à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leur poste d'affectation.

Art. 9. – La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis définitivement au concours externe pour le recrutement de médecins inspecteurs du travail sont arrêtées définitivement par le ministre des affaires sociales.

Art. 10. – L'administration proclame la liste principale et invite les candidats admis à rejoindre leur poste d'affectation.

Au terme du délai maximum d'un mois après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leur poste dans un délai maximum de 15 jours, faute de quoi ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 11. – Les dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1994 susvisé sont abrogées.

Art. 12. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 septembre 2000.

Le Ministre des Affaires Sociales

Chedly Neffati

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales du 19 septembre 2000, portant ouverture d'un concours externe sur titres, travaux et recherches pour le recrutement de médecins inspecteurs du travail.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 94-1490 du 11 juillet 1994, fixant le statut particulier du corps de l'inspection médicale du travail, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 99-2750 du 6 décembre 1999,

Vu l'arrêté du 19 septembre 2000, fixant les conditions de participation et d'admission au concours externe sur titres, travaux et recherches pour le recrutement de médecins inspecteurs du travail,

Arrête :

Article premier. – Est ouvert, au ministère des affaires sociales le lundi 27 novembre 2000, un concours externe sur titres, travaux et recherches pour le recrutement de quatre (04) médecins inspecteurs du travail, et ce, pour exercer au sein des services suivants :

* la direction de l'inspection de la médecine du travail et de la sécurité au travail (02)

* la direction régionale des affaires sociales de Béja (01),

* la direction régionale des affaires sociales de Zaghouan (01),

Art. 2. – La date de clôture de la liste d'inscription est fixée au vendredi 27 octobre 2000.

Tunis, le 19 septembre 2000.

Le Ministre des Affaires Sociales

Chedly Neffati

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales du 19 septembre 2000, fixant les conditions de participation et d'admission au concours externe sur titres, travaux d'études et de recherches pour le recrutement de médecins inspecteurs régionaux du travail.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 94-1490 du 11 juillet 1994, fixant le statut particulier du corps de l'inspection médicale du travail, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 99-2750 du 6 décembre 1999,

Arrête :

Article premier. – Le concours externe sur titres, travaux d'études et de recherches pour le recrutement de médecins inspecteurs régionaux du travail est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes :

- médecins titulaires du certificat d'études spéciales en médecine du travail et ayant exercé à plein temps pendant trois ans au moins dans une structure étatique ou privée de médecine du travail,

- médecins spécialistes en médecine du travail et ayant exercé à plein temps pendant un an au moins dans une structure étatique ou privée de médecine du travail,

- médecins principaux de la santé publique titulaires du certificat d'études spéciales en médecine du travail et ayant exercé pendant un an au moins dans le domaine de la médecine du travail,

Art. 2. – Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté du ministre des affaires sociales.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours et leur répartition éventuelle selon les différents postes d'affectation,

- la date de clôture de la liste des candidatures,

- la date d'ouverture du concours,

Art. 3. – Les dossiers des candidats au concours susvisé seront appréciés par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre, en application des dispositions de l'article 24 du décret n° 94-1490 du 11 juillet 1994 susvisé.

Art. 4. – Les candidats au concours susvisé doivent joindre à l'appui de leurs demandes de candidature les pièces suivantes :

I/ Lors du dépôt de la candidature :

1/ une demande de candidature avec signature non légalisée,

2/ une copie non certifiée conforme à l'original de la carte d'identité nationale,

3/ une copie non certifiée conforme à l'original du ou des diplômes permettant au candidat de se présenter au concours accompagnée, pour les diplômes étrangers, d'une copie de l'attestation d'équivalence,

- 4/ un curriculum vitae du candidat,
- 5/ une copie des travaux et des recherches effectuées par le candidat,
- 6/ une copie des interventions ou des publications effectuées par le candidat lors de manifestations nationales ou internationales durant les deux dernières années.

II/ Après l'admission au concours :

Les candidats doivent compléter leurs dossiers des pièces essentielles nécessaires et notamment :

- 1/ un extrait du casier judiciaire (l'original) datant d'un (1) an au plus,
- 2/ un extrait de l'acte de naissance (l'original) datant d'un (1) an au plus,
- 3/ un certificat médical (l'original), datant de trois (3) mois au plus, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,
- 4/ une copie dûment certifiée conforme à l'original du ou des diplômes permettant au candidat de se présenter au concours.

Art. 5. – Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.

Art. 6. – La liste des candidats ayant droit de participer au concours susvisé est arrêtée définitivement par le ministre des affaires sociales après examen des dossiers de candidature par les membres du jury du concours.

Art. 7. – Le jury procède à l'évaluation des dossiers des candidats selon les critères suivants :

- 1 – les diplômes scientifiques : (coefficient 1)
- 2 – l'ancienneté dans l'exercice de la profession et notamment la médecine du travail ou l'inspection médicale du travail : (coefficient 1)
- 3 – les travaux et les recherches effectués : (coefficient 1)
- 4 – les interventions ou les publications à l'occasion de manifestations nationales ou internationales durant les deux dernières années : (coefficient 1)

Et décerne une note variant de zéro (0) à vingt (20).

La moyenne minimum requise pour l'admission, dans la limite du nombre de postes ouverts au concours est de dix (10) sur vingt (20).

Art. 8. – Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être définitivement admis.

A) la liste principale

B) la liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale. Elle permet, le cas échéant, à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leur poste d'affectation.

Art. 9. – La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis définitivement au concours externe pour le recrutement de médecins inspecteurs régionaux du travail sont arrêtées définitivement par le ministre des affaires sociales.

Art. 10. – L'administration proclame la liste principale et invite les candidats admis à rejoindre leur poste d'affectation.

Au terme du délai maximum d'un mois après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leur poste dans un délai maximum de 15 jours, faute de quoi ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 11. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 septembre 2000.

Le Ministre des Affaires Sociales

Chedly Neffati

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales du 19 septembre 2000, portant ouverture d'un concours externe sur titres, travaux et recherches pour le recrutement de médecins inspecteurs régionaux du travail.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 94-1490 du 11 juillet 1994, fixant le statut particulier du corps de l'inspection médicale du travail, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 99-2750 du 6 décembre 1999,

Vu l'arrêté du 19 septembre 2000, fixant les conditions de participation et d'admission au concours externe sur titres, travaux et recherches pour le recrutement de médecins inspecteurs régionaux du travail,

Arrête :

Article premier. – Est ouvert, au ministère des affaires sociales le vendredi 1^{er} décembre 2000, un concours externe sur titres, travaux et recherches pour le recrutement d'un (01) médecin inspecteur régional du travail, et ce, pour exercer à la direction régionale des affaires sociales de Médenine.

Art. 2. – La date de clôture de la liste d'inscription est fixée au mercredi 1^{er} novembre 2000.

Tunis, le 19 septembre 2000.

Le Ministre des Affaires Sociales

Chedly Neffati

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales du 19 septembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de médecin inspecteur régional du travail.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 94-1490 du 11 juillet 1994, fixant le statut particulier du corps de l'inspection médicale du travail, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 99-2750 du 6 décembre 1999,

Arrête :

Article premier. – Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de médecin inspecteur régional du travail est ouvert aux médecins inspecteurs du travail, justifiant d'au moins trois (3) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 2. – Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre des affaires sociales.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 3. – Les candidats au concours susvisé doivent adresser leur demande de candidature par voie hiérarchique comprenant les pièces suivantes :

- un curriculum vitae
- un dossier comprenant les pièces justificatives des services accomplis par le candidat au sein de l'administration
- un rapport établi par le candidat concernant les responsabilités qu'il a assurées notamment sur le plan de l'administration et de l'inspection médicale du travail et sur les activités effectuées durant les deux dernières années (participation aux congrès et autres manifestations nationales et internationales).

Art. 4. – La commission consultative du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de médecin inspecteur régional du travail est composée conformément aux dispositions de l'article 24 bis du décret n° 94-1490 du 11 juillet 1994 susvisé, tel que modifié et complété par le décret n° 99-2750 du 6 décembre 1999.

Art. 5. – La commission consultative du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers des candidats selon les critères ci-après et conformément au classement suivant :

1 – grade et ancienneté : (coefficient 1)

2 – participation aux congrès et autres manifestations nationales et internationales ayant trait à l'administration et l'organisation de l'inspection médicale du travail : (coefficient 1)

3 – responsabilités assurées par le candidat, surtout sur le plan de l'administration et de l'inspection médicale du travail : (coefficient 1).

Et décerne une note variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 6. – La liste des candidats admis au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de médecin inspecteur régional du travail est arrêtée définitivement par le ministre des affaires sociales.

Art. 7. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 septembre 2000.

Le Ministre des Affaires Sociales
Chedly Neffati

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales du 19 septembre 2000, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de médecin inspecteur régional du travail.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 94-1490 du 11 juillet 1994, fixant le statut particulier du corps de l'inspection médicale du travail, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 99-2750 du 6 décembre 1999,

Vu l'arrêté du 19 septembre 2000, fixant les conditions de participation et d'admission au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de médecin inspecteur général du travail.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert, au ministère des affaires sociales le jeudi 30 novembre 2000, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de médecin inspecteur régional du travail.

Art. 2. – Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à quatre (04) postes.

Art. 3. – La date de clôture de la liste d'inscription est fixée au lundi 30 octobre 2000.

Tunis, le 19 septembre 2000.

Le Ministre des Affaires Sociales
Chedly Neffati

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales du 19 septembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de médecin inspecteur divisionnaire du travail.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 94-1490 du 11 juillet 1994, fixant le statut particulier du corps de l'inspection médicale du travail, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 99-2750 du 6 décembre 1999,

Arrête :

Article premier. – Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de médecin inspecteur divisionnaire du travail est ouvert aux médecins inspecteurs régionaux du travail, justifiant d'au moins trois (3) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 2. – Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre des affaires sociales.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 3. – Les candidats au concours susvisé doivent adresser leur demande de candidature par voie hiérarchique comprenant les pièces suivantes :

- un curriculum vitae
- un dossier comprenant les pièces justificatives des services accomplis par le candidat au sein de l'administration
- un rapport établi par le candidat concernant les responsabilités qu'il a assurées notamment sur le plan de l'administration et de l'inspection médicale du travail et sur les activités effectuées durant les deux dernières années (participation aux congrès et autres manifestations nationales et internationales).

Art. 4. – La commission consultative du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de médecin inspecteur divisionnaire du travail est composée conformément aux dispositions de l'article 24 bis du décret n° 94-1490 du 11 juillet 1994 susvisé, tel que modifié et complété par le décret n° 99-2750 du 6 décembre 1999.

Art. 5. – La commission consultative du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers des candidats selon les critères ci-après et conformément au classement suivant :

1 – grade et ancienneté : (coefficient 1)

2 – participation aux congrès et autres manifestations nationales et internationales ayant trait à l'administration et l'organisation de l'inspection médicale du travail : (coefficient 1)

3 – responsabilités assurées par le candidat, surtout sur le plan de l'administration et de l'inspection médicale du travail : (coefficient 1).

Et décerne une note variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 6. – La liste des candidats admis au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de médecin inspecteur divisionnaire du travail est arrêtée définitivement par le ministre des affaires sociales.

Art. 7. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 septembre 2000.

Le Ministre des Affaires Sociales

Chedly Neffati

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales du 19 septembre 2000, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de médecin inspecteur divisionnaire du travail.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 94-1490 du 11 juillet 1994, fixant le statut particulier du corps de l'inspection médicale du travail, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 99-2750 du 6 décembre 1999,

Vu l'arrêté du 19 septembre 2000, fixant les conditions de participation et d'admission au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de médecin inspecteur divisionnaire du travail.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert, au ministère des affaires sociales le mercredi 29 novembre 2000, un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de médecin inspecteur divisionnaire du travail.

Art. 2. – Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à cinq (05) postes.

Art. 3. – La date de clôture de la liste d'inscription des candidatures est fixée au samedi 28 octobre 2000.

Tunis, le 19 septembre 2000.

Le Ministre des Affaires Sociales

Chedly Neffati

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales du 19 septembre 2000, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, , fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques,

Arrête :

Article premier. – Est ouvert, au ministère des affaires sociales le lundi 11 décembre 2000, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire d'administration du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. – Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à sept (07) postes.

Art. 3. – La date de clôture de la liste d'inscription des candidatures est fixée au samedi 11 novembre 2000.

Tunis, le 19 septembre 2000.

Le Ministre des Affaires Sociales

Chedly Neffati

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des affaires sociales du 19 septembre , portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Le ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, , fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques,

Arrête :

Article premier. – Est ouvert, au ministère des affaires sociales le mardi 12 décembre 2000, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de secrétaire dactylographe du corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. – Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à dix huit (18) postes.

Art. 3. – La date de clôture de la liste d'inscription des candidatures est fixée au samedi 11 novembre 2000.

Tunis, le 19 septembre 2000.

Le Ministre des Affaires Sociales

Chedly Neffati

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA JUSTICE

Arrêté du ministre de la justice du 19 septembre 2000, fixant la date d'ouverture de la cour d'appel de Bizerte.

Le ministre de la justice,

Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée, en dernier la loi n° 91-9 du 25 février 1991 et notamment son article 2.

Vu le décret n° 99-2769 du 11 décembre 1999 portant création d'une cour d'appel à Bizerte.

Arrête :

Article premier. – La date d'ouverture de la cour d'appel de Bizerte est fixée au 16 septembre 2000.

Art. 2. – Le premier président de la cour d'appel de Tunis se dessaisira par ordonnance, au profit du premier président de la cour d'appel de Bizerte, des instances relevant désormais de la compétence de celui-ci, et n'ayant pas fait l'objet d'une décision au fond à la date du 15 septembre 2000.

Tunis, le 19 septembre 2000.

Le Ministre de la Justice

Béchir Tekari

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 2000-2083 du 18 septembre 2000, modifiant et complétant le décret n° 82-1351 du 12 octobre 1982, fixant les conditions et les modalités d'intervention du fonds de soutien de la pêche.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 82-27 du 23 mars 1982, portant loi de finances complémentaire pour la gestion 1982 et notamment son article 15,

Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l'exercice de la pêche, telle que modifiée par la loi n° 97-34 du 26 mai 1997 et par la loi n° 99-74 du 26 juillet 1999,

Vu le décret n° 82-1351 du 12 octobre 1982, fixant les conditions et les modalités d'intervention du fonds de soutien de la pêche, tel que modifié par le décret n° 95-2271 du 13 novembre 1995,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – L'article 2 (nouveau) du décret n° 82-1351 du 12 octobre 1982 susvisé, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Article 2. - (nouveau) : Ne peuvent bénéficier des subventions susvisées et pour une période allant de 1 à 4 mois, les exploitants des unités de pêche dont l'équipage comprend un patron à l'encontre duquel un procès-verbal a été dressé pour infraction à l'une des dispositions de la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994 l'orque l'infraction commise affecte la ressource halieutique.

L'autorité compétente fixe la durée de la période de retrait après avis d'une commission consultative régionale créée à cet effet.

La composition de cette commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décision du ministre de l'agriculture.

Art. 2. – Il est ajouté au décret n° 82-1351 du 12 octobre 1982 susvisé un article 2 bis dont la teneur suit :

Article 2. - (bis) : Le reliquat de la durée de la peine au titre des infractions de pêche commises avant le 6 juin 2000, en ce qui concerne le retrait de la prime de carburant n'est pas pris en considération.

Les infractions commises à partir de ladite date sont examinées conformément aux dispositions du présent décret.

Art. 3. - Les ministres de l'agriculture et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 septembre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATION

Par décret n° 2000-2084 du 19 septembre 2000.

Monsieur Moncef Ben Salem, directeur de recherche agricole et de pêche, est chargé des fonctions de coordinateur du pôle régional de recherche, développement agricole du Nord-Ouest subhumide relevant de l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles.

MINISTERE DE LA FORMATION

PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-2085 du 18 septembre 2000.

Monsieur Ali Hamdi, administrateur en chef, est chargé des fonctions de directeur général de la promotion de la formation professionnelle et de l'emploi au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi.

Par décret n° 2000-2086 du 19 septembre 2000.

Monsieur Bouakazine Madhioub, ingénieur principal est chargé des fonctions de directeur régional de la formation professionnelle et de l'emploi à Monastir.

En application des dispositions de l'article 11 du décret n° 94-1218 du 30 mai 1994, l'intéressé bénéficie des avantages et indemnités alloués à un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2000-2087 du 19 septembre 2000.

Monsieur Mohamed Charfeddine, administrateur conseiller est chargé des fonctions de directeur régional de la formation professionnelle et de l'emploi à l'Ariana.

En application des dispositions de l'article 11 du décret n° 94-1218 du 30 mai 1994, l'intéressé bénéficie des avantages et indemnités alloués à un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2000-2088 du 19 septembre 2000.

Monsieur Néjib Telmoudi, assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de chef de division de la formation professionnelle à la direction régionale de la formation professionnelle et de l'emploi de Tunis.

En application des dispositions de l'article 12 du décret n° 94-1218 susvisé, l'intéressé bénéficie du rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2000-2089 du 19 septembre 2000.

Madame Monia Tebourski épouse Néji, psychologue, est chargée des fonctions de chef de service des actions pilotes à la direction générale de la promotion de la formation professionnelle et de l'emploi au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi.

Par décret n° 2000-2090 du 19 septembre 2000.

Monsieur Salem Talbi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des enquêtes à la direction

générale de l'observatoire national de l'emploi et des qualifications au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi.

Par décret n° 2000-2091 du 19 septembre 2000.

Monsieur Mouldi Bédoui, ingénieur divisionnaire, est chargé des fonctions de chef de service de l'assistance et de l'appui aux entreprises à la direction générale de la promotion de la formation professionnelle et de l'emploi au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi.

Par décret n° 2000-2092 du 19 septembre 2000.

Monsieur Amjed Mahmoud, professeur de l'enseignement secondaire technique, est chargé des fonctions de chef de service de l'inspection technique et pédagogique à la direction générale de la normalisation et de l'évaluation au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi.

Par décret n° 2000-2093 du 19 septembre 2000.

Monsieur Youssef Naouar, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des cabinets de formation et des centres intégrés de formation à la direction générale de la normalisation et de l'évaluation au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi.

Par décret n° 2000-2094 du 19 septembre 2000.

Melle Jamila Souiri, administrateur, est chargée des fonctions de chef de service du tableau de bord à la direction générale de la prospective, de la planification et de la programmation au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi.

Par décret n° 2000-2095 du 19 septembre 2000.

Monsieur Fethi Haouela, documentaliste, est chargé des fonctions de chef de service de la gestion des documents à la direction générale des services communs au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi.

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 2000-2096 du 18 septembre 2000, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle de terre, sise à la ville de Bizerte son gouvernorat et nécessaire à l'extension de canaux d'évacuation des eaux usées de ladite ville.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Décète :

Article premier. - Est expropriée, pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat en vue d'être incorporée au domaine public hydraulique pour être mise à la disposition du ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire (l'office national de l'assainissement), une parcelle de terre nue et non immatriculée sise à la ville de Bizerte son gouvernorat, nécessaire à l'extension de canaux d'évacuation des eaux usées de ladite ville, entourée d'un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret et présentée au tableau ci-après :

Superficie approximative expropriée	Noms de la propriétaire présumée
08 a 54 ca	Habiba Bent Mabrouk Ben Ammar Zitoun

Art. 2. - Sont également expropriés, tous les droits mobiliers ou immobiliers qui grèvent ou pourraient grever ladite parcelle de terre.

Art. 3. - La présente expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. - Les ministres de l'intérieur, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'environnement et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 septembre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2000-2097 du 18 septembre 2000, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle de terre, sise à la délégation de Menzel Bouzelfa, gouvernorat de Nabeul et nécessaire à la construction d'un deuxième réservoir de collecte des eaux du nord.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Décète :

Article premier. - Est expropriée, pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat en vue d'être incorporées au domaine public hydraulique pour être mise à la disposition du ministère de l'agriculture, une parcelle de terre agricole sise à la délégation de Menzel Bouzelfa, gouvernorat de Nabeul, nécessaire à la construction d'un deuxième réservoir de collecte des eaux du nord, entourée d'un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret et indiquée au tableau ci-après :

N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
3	120555	2h 74a 71ca	1 h 08 a 25 ca	1 – Habiba Bent hammouda Ben Hammouda

Art. 2. – Sont également expropriés, tous les droits mobiliers ou immobiliers qui grèvent ou pourraient grever ladite parcelle de terre.

Art. 3. – Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. - Les ministres de l'intérieur, de l'agriculture et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 18 septembre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2000-2098 du 19 septembre, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Tamazret du gouvernorat de Gabès (concernant la terre collective dite Henchir Azan Errabii).

Le Président de la République ;

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n°88-5 du 8 février 1988 ;

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières ;

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995 ;

Vu le procès-verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Tamazret de la délégation de Matmata en date du 15 décembre 1998, relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Henchir Azan Errabii, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Matmata, le 7 janvier 1999, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès, le 24 mai 1999 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 14 août 2000.

Décrète :

Article premier. - Sont confirmées, les décisions du conseil de gestion de la collectivité Tamazret de la délégation de Matmata relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Henchir Azan Errabii et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 15 décembre

1998, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Matmata, le 7 janvier 1999, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gabès, le 24 mai 1999 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, le 14 août 2000, et ce, conformément aux tableau et plan annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 septembre 2000.

Pour Le Président de la République

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-2099 du 18 septembre 2000.

Monsieur Habib M'hiri, conseiller rapporteur en chef, est nommé conseiller rapporteur général au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2000-2100 du 18 septembre 2000.

Monsieur Mahmoud Chouchane, conseiller rapporteur en chef, est nommé conseiller rapporteur général au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2000-2101 du 19 septembre 2000.

Madame Mekki Mejda épouse Drihmi, conseiller rapporteur, est nommée conseiller rapporteur en chef, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2000-2102 du 19 septembre 2000.

Madame Halima Saadia Aloulou, conseiller rapporteur, est nommée conseiller rapporteur en chef, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2000-2103 du 19 septembre 2000.

Monsieur Mohamed Ben Mshel, conseiller rapporteur, est nommé conseiller rapporteur en chef, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2000-2104 du 19 septembre 2000.

Madame El Ghoul Samia épouse Ben Salem, conseiller rapporteur, est nommée conseiller rapporteur en chef, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2000-2105 du 19 septembre 2000.

Monsieur Ali Jaouabi, conseiller rapporteur, est nommé conseiller rapporteur en chef, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2000-2106 du 19 septembre 2000.

Monsieur Mohamed Naceur Ridène, conseiller rapporteur, est nommé conseiller rapporteur en chef, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2000-2107 du 19 septembre 2000.

Madame Telemsani Malika épouse Naceri, conseiller rapporteur, est nommée conseiller rapporteur en chef, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Par décret n° 2000-2108 du 19 septembre 2000.

Madame Bouzeidi Afifa épouse Nabli, conseiller rapporteur, est nommée conseiller rapporteur en chef, au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 19 septembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte en chef appartenant au corps des architectes de l'administration au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 2000, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-1569 du 15 juillet 1999, fixant le statut particulier du corps des architectes de l'administration,

Arrête :

Article premier. - Peuvent participer au concours sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte en chef appartenant au corps des architectes de l'administration, les architectes principaux, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 2. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours
- la date de clôture de la liste d'inscription
- la date de la réunion du jury du concours

Art. 3. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leur demande de candidature par la voie hiérarchique au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières comprenant les pièces suivantes :

- un curriculum vitae
- un dossier comprenant les pièces justificatives des services accomplis par le candidat au sein de l'administration.
- un rapport établi par le candidat portant sur ses activités durant les deux dernières années (participation aux séminaires, conférences....) et éventuellement une copie des travaux, de recherches et publications.

Ce rapport doit comporter les appréciations du chef de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Art. 4. - La composition du jury du concours interne susvisé est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 5. - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 6. - Le chef de l'administration à laquelle appartient le candidat fournit un rapport d'activités des deux dernières années en tenant compte :

- de l'organisation du travail
- de la qualité du service
- des actions de formations, d'encadrement et de recherches
- des actions réalisées et des résultats obtenus

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 7. - La liste des candidats admis au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'architecte en chef appartenant au corps des architectes de l'administration, est arrêtée définitivement par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 septembre 2000.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 19 septembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'urbaniste en chef appartenant au corps des urbanistes de l'administration au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 2000, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-1380 du 21 juin 1999, fixant le statut particulier du corps des urbanistes de l'administration,

Arrête :

Article premier. - Peuvent participer au concours sur dossiers pour la promotion au grade d'urbaniste en chef appartenant au corps des urbanistes de l'administration, les architectes principaux, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 2. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours
- la date de clôture de la liste d'inscription
- la date de la réunion du jury du concours

Art. 3. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leur demande de candidature par la voie hiérarchique au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières comprenant les pièces suivantes :

- un curriculum vitae
- un dossier comprenant les pièces justificatives des services accomplis par le candidat au sein de l'administration.
- un rapport établi par le candidat portant sur ses activités durant les deux dernières années (participation aux séminaires, conférences....) et éventuellement une copie des travaux, de recherches et publications.

Ce rapport doit comporter les appréciations du chef de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Art. 4. - La composition du jury du concours interne susvisé est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 5. - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 6. - Le chef de l'administration à laquelle appartient le candidat fournit un rapport d'activités des deux dernières années en tenant compte :

- de l'organisation du travail
- de la qualité du service
- des actions de formation, d'encadrement et de recherches
- des actions réalisées et des résultats obtenus

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 7. - La liste des candidats admis au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'urbaniste en chef appartenant au corps des urbanistes de l'administration est arrêtée définitivement par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 septembre 2000.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières du 19 septembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 2000, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier du corps commun des ingénieurs des administrations publiques,

Arrête :

Article premier. - Peuvent participer au concours sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques, les ingénieurs principaux, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 2. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours
- la date de clôture de la liste d'inscription
- la date de la réunion du jury du concours

Art. 3. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leur demande de candidature par la voie hiérarchique au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières comprenant les pièces suivantes :

- un curriculum vitae
- un dossier comprenant les pièces justificatives des services accomplis par le candidat au sein de l'administration.
- un rapport établi par le candidat portant sur ses activités durant les deux dernières années (participation aux séminaires, conférences....) et éventuellement une copie des travaux, des recherches et des publications.

Ce rapport doit comporter les appréciations du chef de l'administration à laquelle appartient le candidat.

Art. 4. - La composition du jury du concours interne susvisé est fixée par arrêté du Premier ministre.

Art. 5. - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 6. - Le chef de l'administration à laquelle appartient le candidat fournit un rapport d'activités des deux dernières années en tenant compte :

- de l'organisation du travail
- de la qualité du service

- des actions de formation, d'encadrement et de recherches

- des actions réalisées et des résultats obtenus

Il attribue au candidat une note variant de zéro (0) à vingt (20).

Art. 7. - La liste des candidats admis au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'ingénieur en chef appartenant au corps commun des ingénieurs de l'administration, est arrêtée définitivement par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 septembre 2000.

*Le Ministre des Domaines de l'Etat
et des Affaires Foncières*

Ridha Grira

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Décret n° 2000-2124 du 25 septembre 2000, fixant les critères et procédures de la reconnaissance de l'équivalence des diplômes délivrés par les établissements privés d'enseignement supérieur.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000, relative à l'enseignement supérieur privé et notamment son article 21,

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 15 août 1996, fixant les critères sur la base desquels l'équivalence est accordée aux diplômes et titres,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier – Le présent décret fixe les critères et les procédures de reconnaissance de l'équivalence des diplômes délivrés par les établissements privés d'enseignement supérieur,

Art. 2. – Les étudiants qui ont suivi la totalité de leurs études dans un établissement privé d'enseignement supérieur peuvent demander l'équivalence des diplômes qu'ils ont obtenus.

L'équivalence des diplômes délivrés par les établissements privés d'enseignement supérieur autorisés est accordée conformément aux dispositions de la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000, relative à l'enseignement supérieur privé.

L'équivalence n'est accordée qu'aux étudiants qui ont suivi la totalité de leurs études conformément aux dispositions de la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000 susvisée et les réglementations prises pour son application.

Art. 3. – Tout étudiant qui sollicite l'équivalence du diplôme obtenu d'un établissement privé d'enseignement supérieur doit adresser une demande accompagnée d'un dossier au ministère de l'enseignement supérieur,

Art. 4. – Les commissions sectorielles d'équivalence des diplômes et des titres prévues par l'article premier du décret n° 96-519 du 25 mars 1996 susvisé, examinent les demandes d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements privés d'enseignement supérieur,

Art. 5. – L'équivalence n'est accordée qu'à l'étudiant ayant obtenu le baccalauréat ou un diplôme équivalent avant sa première inscription à l'établissement privé d'enseignement supérieur,

Art. 6. – L'équivalence du diplôme d'études universitaires de premier cycle dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences fondamentales, techniques, humaines, sociales et religieuses peut être accordée à l'étudiant ayant suivi avec succès, au moins, deux années d'études dans la même discipline, dans un établissement privé d'enseignement supérieur,

Art. 7. – L'équivalence du diplôme de technicien supérieur peut être accordée à l'étudiant qui a suivi avec succès, au moins, cinq semestres d'enseignement supérieur et de formation dans un établissement privé d'enseignement supérieur,

Art. 8. – L'équivalence du diplôme d'études supérieures de technologie peut être accordée à l'étudiant ayant suivi avec succès, au moins, cinq semestres, d'enseignement technologique dans un établissement privé d'enseignement supérieur,

Art. 9. – L'équivalence du diplôme de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celle des sciences fondamentales, techniques, humaines, sociales et religieuses, peut être accordée à l'étudiant ayant suivi avec succès quatre années d'études dans la même discipline dans un établissement privé d'enseignement supérieur,

Art. 10. – L'équivalence du diplôme national d'ingénieur peut être accordée à l'étudiant ayant suivi avec succès, au moins, cinq années d'études dans les disciplines des sciences de l'ingénieur dans un établissement privé d'enseignement supérieur,

Art. 11. – L'équivalence du diplôme d'architecture ou d'urbanisme peut être accordée à l'étudiant ayant obtenu un diplôme d'architecture ou d'urbanisme sanctionnant six années d'études et de formation dans les disciplines d'architecture ou d'urbanisme dans un établissement privé d'enseignement supérieur,

Art. 12. – L'équivalence du diplôme d'Etat de pharmacie peut être accordée à l'étudiant ayant suivi avec succès, au moins, cinq années d'études pharmaceutiques dans un établissement privé d'enseignement supérieur et a soutenu avec succès un mémoire de fin d'études,

Art. 13. – L'équivalence du diplôme de docteur en médecine peut être accordée à l'étudiant qui a suivi avec succès sept années d'études et de formation médicale dans un établissement privé d'enseignement supérieur et qui a soutenu avec succès une thèse de doctorat en médecine,

Art. 14. – L'équivalence du diplôme de docteur en médecine dentaire peut être accordée à l'étudiant qui a suivi avec succès, au moins, six années d'enseignement et de formation en médecine dentaire dans un établissement privé d'enseignement supérieur et qui a soutenu avec succès une thèse de doctorat en médecine dentaire,

Art. 15. – L'équivalence du diplôme de médecine vétérinaire peut être accordée à l'étudiant, ayant suivi avec succès, au moins, cinq années d'enseignement et de formation en médecine vétérinaire dans un établissement privé d'enseignement supérieur et ayant soutenu avec succès une thèse de doctorat en médecine vétérinaire,

Art. 16. – L'équivalence du diplôme d'études supérieures spécialisées est accordée à l'étudiant ayant obtenu un diplôme universitaire dont la durée minimale d'enseignement est de quatre années ou un diplôme admis en équivalence, et ayant suivi avec succès, un enseignement et une formation spécialisée pendant une durée minimale d'une année dans un établissement privé d'enseignement supérieur,

Art. 17. – L'équivalence du diplôme d'études approfondies peut être accordée à l'étudiant titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent permettant l'accès aux études doctorales et ayant suivi avec succès un enseignement et une formation de recherche d'une durée de deux années dans un établissement privé d'enseignement supérieur avec présentation obligatoire d'un mémoire de recherche,

Art. 18. – L'équivalence du diplôme de doctorat peut être accordée à l'étudiant remplissant les conditions suivantes :

1 – être titulaire d'un diplôme d'études approfondies ou d'un diplôme équivalent permettant l'accès aux études doctorales,

2 – avoir soutenu avec succès une thèse de doctorat dont la durée de préparation est de trois années au moins, et comportant une contribution personnelle et originale sur un sujet de recherche et établissant que le candidat possède la culture générale, la maîtrise des méthodes scientifiques et l'esprit d'analyse et de synthèse requis.

Art. 19. – En matière d'équivalence, tout changement relatif au nombre des années d'études ou à la durée des stages doit faire l'objet d'une nouvelle réglementation.

Art. 20. – les commissions sectorielles d'équivalence peuvent astreindre les titulaires d'un diplôme présenté à l'équivalence, à une formation complémentaire dont la durée va de un à quatre semestres,

Cette formation complémentaire doit être validée par le doyen ou le directeur de l'établissement concerné.

Art. 21. – Les commissions sectorielles d'équivalence des diplômes et des titres sont soumises lors de l'examen des dossiers d'équivalence des diplômes délivrés par les établissements privés d'enseignement supérieur, aux modalités de son fonctionnement et suivent les procédures similaires prévues par le décret n° 96-519 du 25 mars 1996 susvisé,

Art. 22. – Les établissements privés d'enseignement supérieur peuvent conclure des conventions de partenariat avec les universités publiques qui prévoient les formes de coopération pédagogique entre les deux parties, ces conventions peuvent prévoir l'autorisation octroyée aux étudiants des établissements privés d'enseignement supérieur de se présenter aux examens organisés par les universités publiques,

Art. 23. – les conventions de partenariat conclues entre les universités publiques et les établissements privés d'enseignement supérieur, sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur,

Art. 24. – Dans le cas de l'existence d'une convention de partenariat, l'équivalence est accordée à l'étudiant qui a suivi la totalité de ses études à l'établissement privé sur la base d'un certificat délivré et visé par le président de l'université publique concernée,

Art. 25. – Le ministre de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 septembre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2000-2125 du 25 septembre 2000, définissant les conditions et les réglementations d'octroi d'une d'autorisation en vue de la création d'un établissement privé d'enseignement supérieur.

Le Président de la République,

Vu l'avis du ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu la loi n° 91-65 du 29 juillet 1991, relative au système éducatif,

Vu la loi 2000-73 du 25 juillet 2000, relative à l'enseignement supérieur privé et notamment son article 4,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier – La création de tout établissement privé d'enseignement supérieur nécessite une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre concerné, le cas échéant, selon les conditions et les réglementations définies par le présent décret,

Art. 2. – L'établissement privé d'enseignement supérieur est créé obligatoirement sous forme d'une société anonyme légalement constituée.

Art. 3. – Les locaux de l'établissement privé d'enseignement supérieur doivent être adaptés aux missions éducatives et pédagogiques de celui-ci.

Les normes et les conditions que doivent comporter ces locaux sont fixées par le cahier des charges prévu par l'article 3 de la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000 susvisée.

Ces locaux doivent contenir, notamment :

- des salles d'enseignement en nombre suffisant permettant d'assurer les activités pédagogiques dans des conditions normales. Ces salles doivent répondre aux normes admises s'agissant, en particulier, de la superficie, de l'éclairage et de l'aération,
- des salles spécialisées équipées en fonction des nécessités pédagogiques, tels que les laboratoires, les salles d'informatique, etc..., et ce, conformément aux normes admises en la matière,
- des bureaux administratifs permettant de faire face aux besoins des services qui veillent à la gestion administrative, financière et pédagogique de l'établissement,
- une salle pour les enseignants,
- une bibliothèque comportant des ouvrages, des revues et des supports pédagogiques, en nombre suffisant permettant aux enseignants et aux étudiants de disposer des références nécessaires,
- une salle d'infirmerie
- les espaces nécessaires aux activités culturelles et sportives. A défaut, il est permis d'exercer ces activités dans des espaces relevant d'autres établissements, et ce, dans le cadre d'un accord conclu à cet effet.

Art. 4. — Tout établissement privé d'enseignement supérieur comporte des équipements qu'exigent la nature et le contenu des enseignements dispensés et notamment les équipements scientifiques, pédagogiques, techniques et informatiques.

Art. 5. — L'établissement privé d'enseignement supérieur informe dans un délai d'un mois, le ministère de l'enseignement supérieur de tout changement se rapportant au cadre pédagogique permanent, aux équipements ou aux locaux nécessaires sur la base desquels l'autorisation a été octroyée.

Art. 6. — Si l'établissement privé d'enseignement supérieur comporte une ou plusieurs disciplines qui exigent d'effectuer des stages au profit des étudiants, il doit conclure des contrats avec les structures et les organismes habilités à accueillir les stagiaires.

Ces contrats fixent la durée des stages, leur objectif, les conditions de leur déroulement et le nombre des stagiaires. Mention doit être faite, du montant des frais de stage comme de la partie responsable du paiement.

Art. 7. — L'établissement privé d'enseignement supérieur doit disposer du personnel administratif, technique et ouvrier nécessaire à son fonctionnement. Le personnel est recruté sur la base des qualifications exigées par les tâches qui lui sont confiées.

Tout personnel exerçant au sein d'un établissement privé d'enseignement supérieur doit jouir de tous ses droits civiques et politiques.

Art. 8. — Le directeur de l'établissement privé d'enseignement supérieur assure de façon effective la gestion administrative, financière et pédagogique de l'établissement.

Il est responsable de la bonne marche de l'établissement et du maintien de l'ordre en son sein, et doit se consacrer exclusivement à cette fonction.

Il ne peut assurer la direction de plus d'un établissement et ne peut cumuler ses responsabilités avec d'autres fonctions rémunérées.

Art. 9. — Si l'établissement privé d'enseignement supérieur a des locaux ou des services d'œuvres universitaires, tels que restaurants, foyers ou cités universitaires, ceux-ci doivent être conformes aux conditions et aux normes prévues par le cahier des charges approuvé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur relatif à la location des locaux meublés et à la location d'immeubles destinés à l'hébergement des étudiants.

Art. 10. — La demande d'autorisation en vue de l'ouverture d'un établissement privé d'enseignement supérieur doit être adressée au ministère de l'enseignement supérieur six mois avant l'ouverture de l'établissement.

Toutefois, et à titre exceptionnel, peuvent être acceptées, et ce, jusqu'au 31 mars 2001, les demandes d'autorisation d'ouverture d'établissements privés qui disposent un enseignement supérieur lors de la publication du présent décret.

Le ministère de l'enseignement supérieur informe le demandeur de la suite à donner à la demande d'autorisation dans un délai n'excédant pas trois mois à compter du jour du dépôt de ladite demande.

Art. 11. — La demande d'autorisation d'ouverture d'un établissement privé d'enseignement supérieur comporte les dossiers suivants :

1. un dossier se rapportant au promoteur et comportant :
 - les statuts particuliers et autres documents juridiques afférents à la société promotrice de l'établissement privé d'enseignement supérieur,
 - la liste des participants au capital ainsi que la valeur et la proportion de contribution de chacun d'eux à ce capital.
2. un dossier se rapportant au directeur et comportant :
 - un curriculum vitae accompagné d'une photo d'identité, des diplômes requis et des attestations des services accomplis,
 - une photocopie de la carte d'identité nationale,
 - un bulletin n° 3, datant de moins d'un an,
 - un certificat médical attestant la capacité de l'intéressé à exercer des fonctions administratives,
 - une déclaration sur l'honneur attestant l'exactitude des renseignements fournis.
3. un dossier technique et financier se rapportant à l'établissement et comportant :
 - une description de l'emplacement topographique de l'établissement,
 - un plan des locaux dont l'exploitation est envisagée avec mention de la superficie,
 - un certificat de propriété, un contrat ou une promesse de location desdits locaux,
 - un schéma financier d'investissement et un budget prévisionnel du fonctionnement de l'établissement
4. un dossier pédagogique se rapportant à la formation prévue et comportant :
 - le régime détaillé des études et des examens
 - le contenu détaillé des programmes
 - le nombre des enseignants permanents et non permanents à recruter, leurs spécialités et leurs grades
 - un inventaire des équipements, matériels scientifiques et pédagogiques, ouvrages et publications existants ou à acquérir

- les contrats de stages dûment signés par les parties concernées,

5. une copie du cahier des charges prévu par l'article 3 de la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000 visée ci-dessus, paraphée et portant l'engagement du directeur de l'établissement et du représentant légal de la personne morale promotrice, de respecter les dispositions dudit cahier.

6. une copie du cahier des charges relatif à la location des locaux meublés et à la location d'immeubles destinés à l'hébergement des étudiants et à leur restauration signé par le directeur de l'établissement et le représentant légal de la personne morale promotrice au cas où l'établissement privé de l'enseignement supérieur possède des locaux ou des services d'œuvres universitaires.

Art. 12. – Le ministère de l'enseignement supérieur peut demander des renseignements ou documents complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier.

Il peut également mandater un représentant ou un expert, afin d'effectuer des visites de contrôle des lieux.

Art. 13. – Le ministre de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 septembre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2000-2126 du 25 septembre 2000, fixant la composition de la commission consultative d'octroi d'autorisation pour la création d'établissements privés d'enseignement supérieur ou de son retrait et son fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000, relative à l'enseignement supérieur privé et notamment son article 4,

Vu le décret n° 2000-2125 du 25 septembre 2000, définissant les conditions et les réglementations d'octroi d'une autorisation de création d'un établissement privé d'enseignement supérieur,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier – La commission prévue par l'article 4 de la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000, visée ci-dessus, donne son avis concernant les demandes d'octroi d'autorisation pour la création des établissements privés d'enseignement supérieur, ainsi que lors de son retrait,

Art. 2. – La composition de la commission prévue à l'article premier susvisé est fixée comme suit :

- Le directeur général de l'enseignement supérieur : président

- Un représentant de chaque université soumise à la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur,

- Un représentant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,

- Un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative du secteur de l'enseignement supérieur privé.

Art. 3. – Lorsque l'autorisation concerne l'un des secteurs soumis à la tutelle d'un autre ministère, un représentant du ministère de tutelle concerné est convoqué pour assister aux réunions de la commission.

Le président de la commission peut convoquer toute personne que la commission juge utile d'entendre. La commission peut se faire assister de cadres enseignants, et ce, en confiant à l'un des enseignants chercheurs des universités publiques, l'élaboration d'un rapport exhaustif sur la ou les spécialités objet de l'autorisation demandée.

Art. 4. – Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur,

Art. 5. – La direction générale de l'enseignement supérieur assure le secrétariat de la commission,

Art. 6. – Le président convoque les membres de la commission une semaine, au moins, avant la tenue de la réunion de la commission,

Art. 7. – Les réunions de la commission ne sont valables qu'en présence de la majorité totale de ses membres,

Art. 8. – La commission donne son avis concernant les demandes d'octroi d'autorisation pour la création des établissements privés d'enseignement supérieur, ainsi que lors de son retrait à la majorité des voix des membres présents, en cas de partage, la voix du président est prépondérante,

Art. 9. – La commission peut, le cas échéant, entendre le promoteur ou le directeur de l'établissement privé de l'enseignement supérieur concerné,

Art. 10. – Le secrétariat de la commission prépare le procès-verbal qui sera transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur accompagné de la proposition de la commission,

Art. 11. – Le ministre de l'enseignement supérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 septembre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-2109 du 19 septembre 2000.

Monsieur Mohamed Gargouri, analyste, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des sciences économiques et de gestion de Sfax.

Par décret n° 2000-2110 du 19 septembre 2000.

Madame Samia Gadacha épouse Khadhraoui, architecte principal, est chargée des fonctions de sous-directeur du contrôle et du suivi des travaux à la direction des bâtiments et de l'équipement à la direction générale des services commun au ministère de l'enseignement supérieur.

Par décret n° 2000-2111 du 19 septembre 2000.

Monsieur Lotfi Massaoudi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service de contrôle et de suivi des travaux à la direction des bâtiments et de l'équipement à la direction générale des services communs au ministère de l'enseignement supérieur.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 28 septembre 2000, définissant les critères de détermination du montant de la caution bancaire à fournir par les établissements privés d'enseignement supérieur.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000, relative à l'enseignement supérieur privé et notamment son article 13,

Vu le décret n° 2000-2125 du 25 septembre 2000, définissant les conditions et les réglementations d'octroi d'une autorisation en vue de la création d'un établissement privé d'enseignement supérieur,

Arrête :

Article premier – Le montant de la caution bancaire prévue à l'article 13 de la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000, visée ci-dessus, et que doivent fournir les établissements privés d'enseignement supérieur, est déterminé sur la base du nombre d'étudiants inscrits à l'établissement multiplié par le coût annuel par étudiant.

Art. 2. – le montant minimum annuel de la caution bancaire pour chaque étudiant est égal à 25% du coût annuel. Le coût annuel estimatif par étudiant est de :

- 500 dinars dans les disciplines relevant des lettres, des sciences humaines, sociales juridiques, économiques et de gestion

- 1.000 dinars dans les disciplines relevant des sciences fondamentales et des arts

- 1.500 dinars dans les disciplines relevant des sciences techniques y compris les sciences de communication et de l'informatique, les sciences médicales pharmaceutiques de la médecine dentaire et les spécialités paramédicales,

Art. 3. – La caution bancaire visée à l'article premier du présent arrêté doit être délivrée par une banque tunisienne et sa validité couvre l'année universitaire concernée. La caution bancaire doit être présentée au ministère de l'enseignement supérieur avant le début de chaque année universitaire et est renouvelable annuellement.

Art. 4. – Le contenu de la caution bancaire doit être conforme au modèle annexé au présent arrêté.

Art. 5. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 septembre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Modèle de caution bancaire

Nous soussignés délégués responsables et représentants de la banque autorisés à signer et à prendre des engagements en son nom, déclarons par la présente que ladite banque se porte garant jusqu'à concurrence du montant de(en chiffres et en lettres) vis à vis du ministère de l'enseignement supérieur, et ce, en lieu et place de

Etablissement privé d'enseignement supérieur conformément à l'article 13 de la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000 relative à l'enseignement supérieur privé et à l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du Fixant les critères de détermination du montant de la caution bancaire à fournir par les établissements privés d'enseignement supérieur.

Nous nous engageons à payer à la première demande émanant du ministère de l'enseignement supérieur et selon la manière qui nous sera indiqué par lui, toutes sommes demandées jusqu'à concurrence du montant indiqué ci-dessus, sans pouvoir différer le paiement pour quelque motif que ce soit ou soulever des contestations de fait ou de droit et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou d'une démarche judiciaire ou administrative quelconque et sans qu'il soit nécessaire de nous prouver un manquement ou une faute du donneur d'ordre.

La demande de paiement faite par le ministère de l'enseignement supérieur doit être adressée à la banque par écrit et signée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou toute autre personne habilitée à cet effet.

La présente garantie entre en vigueur dès son émission et restera valable jusqu'au inclus et elle sera prorogeable pour toute durée supplémentaire requise par le ministère de l'enseignement supérieur sur simple demande de sa part.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 28 septembre 2000, portant approbation du cahier des charges régissant l'organisation et le fonctionnement des établissements privés d'enseignement supérieur.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000, relative à l'enseignement supérieur privé et notamment son article 3,

Vu le décret n°95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, tel que modifié par le décret n° 97-775 du 5 mai 1997,

Vu le décret n° 2000-2125 du 25 septembre 2000, définissant les conditions et les réglementations d'octroi d'une autorisation en vue de la création d'un établissement privé d'enseignement supérieur,

Arrête :

Article premier. – Est approuvé, le cahier des charges régissant l'organisation et le fonctionnement des établissements privés d'enseignement supérieur prévu par la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000 visé ci-dessus, en annexe au présent arrêté.

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 septembre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Cahier des charges régissant l'organisation et le fonctionnement des établissements privés d'enseignement supérieur

Article premier. – Tous les établissements privés d'enseignement supérieur dont la création a été autorisée doivent respecter les conditions prévues par le présent cahier des charges.

Chapitre premier

L'organisation des établissements privés d'enseignement supérieur

Art. 2. – Tout établissement privé d'enseignement supérieur doit disposer d'un règlement intérieur approuvé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur prévoyant l'existence d'un conseil scientifique et d'un conseil de discipline.

Ce règlement intérieur prévoit le fonctionnement des deux organes visés ci-dessus ainsi que les sanctions que le conseil de discipline peut infliger.

Art. 3. – le conseil scientifique est composé, pour les deux tiers au moins, d'enseignants permanents titulaires au moins d'un diplôme d'études approfondies (D.E.A) ou d'un diplôme d'un niveau équivalent.

Un représentant du ministère de l'enseignement supérieur assiste aux réunions dudit conseil sans voix délibérative.

Art. 4. – Tout établissement privé d'enseignement supérieur comporte, outre la structure administrative, un service pédagogique chargé de l'organisation des études et des examens, un service des stages et un autre pour les affaires estudiantines.

Chapitre 2

Le personnel enseignant

Art. 5. – L'établissement privé d'enseignement supérieur doit avoir un nombre suffisant de personnel enseignant, qui lui permet d'assurer un taux d'encadrement minimum égal au moins à :

- un enseignant pour chaque dix étudiants, dans les disciplines médicales, pharmaceutiques, de médecine dentaire et dans les spécialités paramédicales,

- un enseignant pour chaque vingt cinq étudiants, dans les disciplines des sciences fondamentales et techniques y compris les sciences de communication et de l'informatique

- un enseignant pour chaque quarante étudiants, dans les disciplines relevant des lettres, des arts, des sciences humaines et sociales, juridiques et économiques et de gestion.

Art. 6. – Les établissements privés d'enseignement supérieur peuvent recourir à la collaboration de formateurs ou d'enseignants exerçant dans les établissements publics d'enseignement supérieur après autorisation accordée auxdits enseignants, à titre individuel, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre concerné, le cas échéant, et sur proposition du président de l'université concernée.

Art. 7. – Tous enseignant révoqué d'un établissement public d'enseignement supérieur, ne peut exercer dans un établissement privé d'enseignement supérieur. Il en va de même pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation judiciaire pour crime ou délit intentionnel.

Chapitre 3

Les enseignements dispensés

Art. 8. – Tout diplôme délivré par un établissement privé d'enseignement supérieur doit sanctionner un enseignement et un régime d'études conformes à ceux déterminés par les textes prévus à l'article 19 de la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique et fixant le régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national,

Art. 9. – S'agissant d'une ou de plusieurs disciplines dispensées aux établissements privés et n'ayant pas d'équivalent dans les établissements publics, le ministère de l'enseignement supérieur doit prendre connaissance du contenu des enseignements et du régime des études avant le démarrage de l'enseignement de la manière concernée ; Le ministère peut communiquer à l'établissement toutes rectifications qu'il juge utiles.

Art. 10. – Les établissements privés d'enseignement supérieur doivent communiquer au ministère de l'enseignement supérieur, trois mois avant le démarrage des études, et pour chaque diplôme organisé, la forme des enseignements dispensés pour chaque module (cours intégrés, magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques, ...) et les modules ou les matières enseignées, leur durée, leur nature (obligatoires, optionnelles...), leur mode d'évaluation ainsi que les programmes d'enseignement. Information en est donnée aux étudiants au début de chaque année universitaire.

Chapitre 4

Le contrôle des connaissances

Art. 11. – Les établissements privés d'enseignement supérieur doivent fixer, dans le cadre de leur règlement intérieur, le nombre maximum d'absences tolérées pour l'étudiant dans chaque matière, et mentionner expressément que le dépassement de ce nombre d'absences est sanctionné par élimination d'office de l'étudiant de passer la première session des examens. Les étudiants doivent en être informés au début de l'année universitaire.

Art. 12. – Les établissements privés d'enseignement supérieur fixent, sur proposition de leurs conseils scientifiques, le calendrier des enseignements relatifs à chaque diplôme et, en particulier, les dates d'arrêt des cours, les périodes de révision, les dates d'examens et des délibérations. Ce calendrier sera communiqué au ministère de L'enseignement supérieur et aux étudiants au début de chaque année universitaire.

Art. 13. - Les établissements privés d'enseignement supérieur organisent, sur proposition de leurs conseils scientifiques, le régime des examens qui fixe, en particulier, la nature des examens, leur durée ainsi que les coefficients appliqués pour chaque matière. Ces données sont communiquées au ministère de l'enseignement supérieur et aux étudiants au début de chaque années universitaire.

Art. 14. - Les établissements privés d'enseignement supérieur doivent assurer l'anonymat des copies d'examen ; le directeur de l'établissement et les membres des jurys d'examens doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect effectif du principe de l'anonymat.

Art. 15. – La surveillance des épreuves d'examen est assurée par les enseignants.

Art. 16. - Les épreuves d'examen sont suivies par un jury d'examens chargé de veiller au bon déroulement des épreuves. Le jury est présidé par un enseignant titulaire d'un doctorat, au moins, appartenant d'une manière permanente à l'établissement ou y exerçant à titre de vacataire ; dans ce cas, il doit être parmi les enseignants chercheurs exerçant dans le secteur public.

Pour les filières de médecine, pharmacie, médecine dentaire et les spécialités paramédicales, un enseignant ayant le grade de maître de conférences, au moins, ou son équivalent, préside le jury d'examens.

Art. 17. – les jurys d'examens s'assurent de l'exactitude des notes délivrées à l'administration.

Art. 18. – Les résultats des examens sont proclamés par le jury immédiatement après les délibérations.

Un procès-verbal signé par les membres du jury est établi à cet effet. Une copie en est transmise au ministère de l'enseignement supérieur dans le délai des huit jours qui suivent la proclamation des résultats.

Art. 19. – Les cas de fraude sont portés, obligatoirement, devant le conseil de discipline de l'établissement.

Chapitre 5

Les obligations des établissements privés d'enseignement supérieur

Art. 20. – Tous établissement privé d'enseignement supérieur doit définir, clairement et préalablement, les conditions d'accès aux études lors de la première inscription.

L'inscription d'un étudiant ayant déjà appartenu à un autre établissement d'enseignement supérieur qu'il soit privé ou public ne peut se faire que suivant les résultats obtenus dans l'établissement d'origine.

Cette inscription n'a lieu que dans la même spécialité ou dans une spécialité assimilée dans laquelle l'étudiant peut poursuivre ses études sur la base de ses études antérieures ou après avoir poursuivi des modules d'enseignement complémentaire dans le cadre de la diversification de la spécialisation.

Art. 21. – Chaque établissement privé d'enseignement supérieur doit tenir un registre indiquant l'état des inscriptions des étudiants pour chaque diplôme organisé.

Le registre sert de preuve à l'existence d'une inscription aux études ainsi qu'aux examens et doit être tenu à la disposition du ministère de l'enseignement supérieur.

Art. 22. – Chaque établissement privé d'enseignement supérieur est tenu de délivrer un certificat d'inscription et une carte d'étudiant à chaque étudiant régulièrement inscrit.

Art. 23. – chaque établissement privé d'enseignement supérieur doit clairement porter à la connaissance des étudiants le règlement intérieur.

Chapitre 6

Les locaux d'enseignement dans les établissements privés d'enseignement supérieur

Art. 24. – Les locaux d'enseignement doivent être adaptés aux tâches d'enseignement et garantir le respect des règles d'hygiène, de santé et de sécurité selon les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Les établissements privés d'enseignement supérieur sont soumis en la matière aux mêmes obligations que celles applicables aux établissements publics d'enseignement supérieur.

Art. 25. – Les établissements privés d'enseignement supérieur doivent souscrire des polices d'assurance afin de couvrir les étudiants contre les risques encourus à l'intérieur de ces établissements.

Art. 26. – Les locaux destinés aux enseignements comportent des équipements pédagogiques en conformité avec ceux exigés aux établissements publics d'enseignement supérieur.

Les surfaces minimales desdits locaux sont fixées conformément au tableau annexé au présent cahier de charges.

Art. 27. – L'établissement privés d'enseignement supérieur doit disposer d'une infirmerie adéquatement équipée.

Art. 28. – les locaux comportent une bibliothèque composée d'une salle de lecture dont la surface doit être en rapport avec le nombre des étudiants inscrits à l'établissement et d'une salle comportant des références de base, des ouvrages, des périodiques spécialisés et des moyens pédagogiques en nombre suffisant permettant aux enseignants et aux étudiants de consulter normalement les ouvrages nécessaires.

Chapitre 7

Le contrôle des établissements privés d'enseignement supérieur

Art. 29. – Les établissements privés d'enseignement supérieur sont soumis au contrôle administratif du ministère de l'enseignement supérieur et des ministères concernés.

Ce contrôle vise essentiellement à s'assurer du respect des dispositions législatives et réglementaires et des conditions prévues par ce cahier de charges.

Ces établissements font, en outre, l'objet d'un contrôle et d'un suivi pédagogique du ministère de l'enseignement supérieur, ayant pour but de respecter les conditions et normes mentionnées dans le présent cahier.

Art. 30. – En cas de non respect de l'une de ces conditions ou normes, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut attirer l'attention de l'établissement concerné sur toute défaillance, en émettant les observations qu'il juge nécessaire. En cas de défaillance, l'autorisation prévue par l'article 4 de la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000 susvisée est retirée.

Chapitre 8

Dispositions relatives à la médecine, la pharmacie, la médecine dentaire

et les spécialités paramédicales

Art. 31. – Les établissements privés d'enseignement supérieur comportant des filières de formation en médecine, en pharmacie, en médecine dentaire ou dans l'une des spécialités paramédicales, doivent disposer de domaines de stages adaptés permettant aux étudiants inscrits de les effectuer, et ce en conformité avec ce qui existe aux établissements publics similaires.

A cet effet, les établissements privés présentent des conventions conclues avec des établissements publics, selon lesquelles ces établissements s'engagent à fournir les domaines de stages à condition qu'ils comportent les spécialités nécessaires au stages et ce, conformément aux textes juridiques organisant les études médicales, pharmaceutiques, de médecine dentaire et les spécialités paramédicales.

Ces conventions sont soumises à l'approbation des ministères de l'enseignement supérieur et de la santé publique.

Art. 32. – le contenu de l'enseignement supérieur et le régime des études et des examens pour les filières de médecine, pharmacie, médecine dentaire et des spécialités paramédicales, doivent être approuvés par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé publique.

REPUBLIQUE TUNISIENNE

§

*MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR*

GUIDE REFERENTIEL DES CONSTRUCTIONS UNIVERSITAIRES

**L'annexe indiquée à l'article 26 du cahier des charges régissant
l'organisation et le fonctionnement des établissements privés
d'enseignement supérieur**

GUIDE REFERENTIEL DES CONSTRUCTIONS UNIVERSITAIRES

1/ RATIO EN m² PAR ETUDIANT POUR LES DIFFERENTS TYPES D'ENSEIGNEMENT

	Capacité d'accueil de l'établissement		
	égale ou inférieure à 1000 étudiants	entre 1000 et 2500 étudiants	supérieure à 2500 étudiants
Enseignement des Lettres, Sciences Humaines et Sociales et Sciences Juridiques	4.0 à 5.0m² par Etudiant	4.0 à 4.5m² par Etudiant	3.0 à 3.5m² par Etudiant
Enseignement des Sciences Economiques, Gestion, Commerce et Comptabilité	5.0 à 5.5m² par Etudiant	4.5 à 5.0m² par Etudiant	3.5 à 4.0m² par Etudiant
Enseignement des Sciences Fondamentales et Expérimentales	7.0 à 7.5m² par Etudiant	6.5 à 7.0m² par Etudiant	5.5 à 6.0m² par Etudiant
Enseignement des Sciences Techniques, d'Ingénierie, d'Arts et d'Architecture	9.0 à 10.0m² par Etudiant	8.0 à 9.0m² par Etudiant	7.0 à 8.0m² par Etudiant

2/ DEFINITION DES SURFACES DES LOCAUX D'ENSEIGNEMENT

TYPE DE SALLES	Surface nette*	PRATIQUE PEDAGOGIQUE
Amphithéâtre :		
-de 100 à 200 places	1.0m ² /place	Cours magistraux, Conférences ...
-plus(+) de 200 places	0.8m ² /place	
Salle de TD	1.5m ² /place	Travaux dirigés, Cours, Travail libre...
Salle d'examens	2.0m ² /place	Examens
Laboratoire de TP	3.5m ² /place	TP de Sciences Physiques et Expérimentales, de Chimie, de Biologie, de Géologie...
Salle multimédia	2.5m ² /place	TD ou TP nécessitant des équipements spécifiques tels que laboratoire de langues, salle bureautique...
Salle infographie	4.0m ² /place	TD ou TP nécessitant la manipulation de plans ou cartes(Géographie, Dessin Industriel, CAO, DAO...
Hall de technologie	8.0à10.0m ² /place	TP de Mécanique, Génie Civil, Matériaux, Maintenance...
Ateliers	Surface à déterminer en fonction de l'encombrement des équipements	Génie mécanique, Génie chimique, Génie thermique...

*Il y a lieu d'ajouter à la surface totale nette la surface d'appoint représentant les circulations verticale et horizontale, les dégagements et galeries de liaison, les murs et les cloisons d'un taux moyen de 40% de la surface nette.

3/ DEFINITION DES SURFACES DES LOCAUX DE LA BIBLIOTHEQUE ET DU CENTRE DE DOCUMENTATION

TYPE DE SALLES	Surface nette*	PRATIQUE PEDAGOGIQUE
Salle de lecture pour étudiants	1.0m ² /place	Lecture, consultation des documents, recherche documentaire....
Salle de lecture pour enseignants	1.5m ² /place	Lecture, consultation des documents, recherche documentaire....
Magasin des livres	3.0 à 4.0m ² pour 1000 ouvrages	Classement et archivage des livres et des documents
Salle de périodiques	2.0m ² /place	Lecture, consultation directe des périodiques, présentation de la documentation périodique....
Bureau enseignant	8.0m ² /enseignant pour les bureaux individuels	Travail des enseignants
	6.0m ² /enseignant pour les bureaux doubles	

* Il y a lieu d'ajouter à la surface totale nette la surface d'appoint représentant les circulations verticale et horizontale, les dégagements et galeries de liaison, les murs et les cloisons d'un taux moyen de 40% de la surface nette.

Le nombre de places de lecture pour les locaux de la bibliothèque est défini en fonction du type d'enseignement dispensé :

	Capacité d'accueil de l'établissement		
	inférieure ou égale à 1000 étudiants	entre 1000 et 2500 étudiants	supérieure à 2500 étudiants
Enseignement des Lettres, Sciences Humaines et Sociales et Sciences Juridiques	1/4 de la capacité d'accueil de l'établissement	1/5 de la capacité d'accueil de l'établissement	1/6 de la capacité d'accueil de l'établissement
Enseignement des Sciences Economiques, Gestion, Commerce et Comptabilité	1/5 de la capacité d'accueil de l'établissement	1/6 de la capacité d'accueil de l'établissement	1/7 de la capacité d'accueil de l'établissement
Enseignement des Sciences Fondamentales, Expérimentales, Techniques, Arts et Architecture	1/6 de la capacité d'accueil de l'établissement	1/7 de la capacité d'accueil de l'établissement	1/8 de la capacité d'accueil de l'établissement

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 28 septembre 2000, fixant la proportion minimale exigée d'enseignement permanents dans les établissements privés d'enseignement supérieur ainsi que leur niveau scientifique minimum requis.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000,

Vu la loi 2000-73 du 25 juillet 2000, relative à l'enseignement supérieur privé et notamment son article 14,

Vu le décret n° 2000-2125 du 25 septembre 2000, définissant les conditions et les réglementations d'octroi d'une autorisation en vue de la création d'un établissement privé d'enseignement supérieur,

Arrête :

Article premier – Le personnel enseignant exerçant dans les établissements privés d'enseignement supérieur, comporte une proportion minimale d'enseignement permanents dans chaque grand ensemble de disciplines, fixée comme suit :

- 20% dans les disciplines relevant des lettres, des arts, des sciences humaines, sociales juridiques, économiques et de gestion,

- 25% dans les disciplines relevant des sciences fondamentales et techniques y compris les sciences de communication et de l'informatique,

- 50% dans les disciplines relevant de la médecine, de la médecine dentaire, de pharmacie et dans les spécialités paramédicales.

Les enseignants permanents doivent assurer la moitié des enseignements dispensés dans le cadre de chaque diplôme organisé par l'établissement privé d'enseignement supérieur.

Art. 2. – les enseignants permanents doivent être titulaires au moins d'un diplôme sanctionnant un cycle de formation post-maîtrise et 50% au moins, d'entre eux, doivent être titulaires, du diplôme de doctorat.

Art. 3. – Pour les filières de médecine, pharmacie, médecine dentaire et les spécialités paramédicales, les enseignants permanents doivent être titulaires du grade d'assistant hospitalo-universitaire ou son équivalent au moins, et 50% d'entre eux doivent être titulaire du grade de maître de conférence ou de professeur de l'enseignement supérieur.

Art. 4. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 septembre 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-2112 du 19 septembre 2000.

Monsieur Majid Boulares, conseiller des postes, télégraphes et téléphones, est chargé des fonctions de directeur des techniques postales au ministère des communications.

Par décret n° 2000-2113 du 19 septembre 2000.

Monsieur Slaheddine Khiari, inspecteur général du travail, est chargé des fonctions de directeur de la formation, de l'action sociale et culturelle au ministère des communications.

Par décret n° 2000-2114 du 19 septembre 2000.

Monsieur Nabil Haouala, inspecteur central des postes, télégraphes et téléphones, est chargé des fonctions de sous-directeur de l'action sociale à la direction de la formation, de l'action sociale et culturelle au ministère des communications.

Par décret n° 2000-2115 du 19 septembre 2000.

Madame Leila Haddad, ingénieur de travaux, est chargée des fonctions de sous-directeur au bureau chargé du suivi des décisions du conseil des ministres, des conseils ministériels restreints et des conseils interministériels au ministère des communications.

Par décret n° 2000-2116 du 19 septembre 2000.

Monsieur Taoufik Rojbi, inspecteur central des postes, télégraphes et téléphones, est chargé des fonctions de sous-directeur du suivi des programmes nationaux à la direction des technologies de l'information au ministère des communications.

Par décret n° 2000-2117 du 19 septembre 2000.

Monsieur Moez Lajimi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur des fréquences à la direction de gestion des fréquences au ministère des communications.

Par décret n° 2000-2118 du 19 septembre 2000.

Madame Sabah Chérif épouse Rouissi, inspecteur des postes, télégraphes et téléphones, est chargée des fonctions de chef de service de la promotion sociale et culturelle à la direction de la formation, de l'action sociale et culturelle au ministère des communications.

Par décret n° 2000-2119 du 19 septembre 2000.

Monsieur Jamel Abdennaceur Ben Drissia, inspecteur des postes, télégraphes et téléphones, est chargé des fonctions de chef de service de la formation et de l'adaptation professionnelle à la direction de la formation, de l'action sociale et culturelle au ministère des communications.

Par décret n° 2000-2120 du 19 septembre 2000.

Mademoiselle Mbarka Missaoui, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de chef de service de la réglementation et des conventions internationales à la direction des affaires juridiques et du contentieux au ministère des communications.

Par décret n° 2000-2121 du 19 septembre 2000.

Mademoiselle Rim Bel Hadj, ingénieur principal, est chargée des fonctions de chef de service des relations extérieures et industrielles à l'institut supérieur des études technologiques en communications de Tunis.

Par décret n° 2000-2122 du 19 septembre 2000.

Madame Lilia Mouihbi épouse Soussi, ingénieur des travaux, est chargée des fonctions de chef de service des réseaux satellitaires à la direction de la planification et du contrôle du spectre radioélectrique au ministère des communications.

MINISTERE DES FINANCES

Création d'une recette des finances

Par arrêté du ministre des finances du 19 septembre 2000.

Il est créé, à compter du 1er septembre 2000, une recette de finances à Den-Den, gouvernorat de Mannouba.

La recette des finances de Den-Den, assurera toutes les opérations rentrant dans le cadre de ses attributions à l'exception de l'octroi des prêts sur gage et de la débite des produits monopolisés.

La gestion de la recette des finances à Den-Den, ainsi que sa caisse, sont classées dans la 2ème catégorie.

**Liste des agents à promouvoir au grade
de contrôleur général des finances
au titre de l'année 1999.**

Manāi Mohamed Mouldi.

Gharbi Hafedh

MINISTERE DU TRANSPORT

Arrêté du ministre du transport du 22 septembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste central appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques au ministère du transport et des établissements publics qui lui sont rattachés.

Le ministre du transport,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 2000, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste central appartenant au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre du transport.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription
- la date et le lieu du déroulement du concours

Art. 3. - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis,

Art. 4. - Le concours susvisé est ouvert aux analystes titulaires dans leur grade justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Art. 5. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidatures par la voie hiérarchique accompagnées des pièces suivantes :

- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de nomination de l'intéressé dans son grade actuel,
 - une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,
 - un relevé détaillé avec pièces justificatives des services civils et éventuellement militaires accomplis par l'intéressé
- Ce relevé doit être certifié par le chef de département.

Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine.

Art. 6. - Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau d'ordre après la clôture de la liste des candidatures.

Art. 7. - La liste des candidats admis à participer au concours est arrêtée, par le ministre du transport sur proposition du jury du concours.

Art. 8. - Le concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste central comporte deux épreuves écrites :

- une épreuve de culture générale,
- une épreuve d'ordre technique.

Le programme des deux épreuves est fixé en annexe ci-jointe.

La durée et les coefficients appliqués à chacune des épreuves sont fixés comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
Une épreuve de culture générale	2h	1
Une épreuve d'ordre technique	3h	3

Art. 9. - Les épreuves sont rédigées indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Néanmoins, les candidats ayant opté pour la rédaction des épreuves écrites en langue française sont tenus de rédiger au moins une des deux épreuves en langue arabe.

L'épreuve écrite de culture générale a lieu en quatre (04) pages au maximum, ne sont pas prises en considération les pages dépassant le nombre maximum précité.

Art. 10. - Sauf décision contraire du jury du concours les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 11. - Nonobstant, les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs. Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre du transport sur proposition du jury du concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 12. - Les deux épreuves sont soumises à une double correction.

Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux (2) dernières notes.

Art. 13. - Toute note inférieure à six (6) sur vingt (20) est éliminatoire.

Art. 14. - Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu un total de quarante (40) points au moins aux deux épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points à l'ensemble des épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15. - La liste des candidats admis définitivement au concours susvisé est arrêtée par le ministre du transport.

Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 septembre 2000.

Le Ministre du Transport
Houssine Chouk

Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

ANNEXE

Programme du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste central

1 – Epreuve de culture générale :

A - Organisation administrative de la Tunisie

- l'administration centrale
- l'administration régionale
- l'administration locale (commune – conseils régionaux)
- établissements publics et groupements professionnels.
- les entreprises publiques.

b – Le budget de l'Etat :

- définition
- principes budgétaires
- élaboration et approbation du budget
- exécution du budget
- contrôle du budget : contrôle administratif, judiciaire et politique,
- code de la comptabilité publique ;

C – Les marchés publics :

- le régime juridique des marchés publics,
- préparation des marchés publics
- exécution d'un marché public et règlement définitif.

D – le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

E – le statut particulier du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

2 – Epreuve d'ordre technique :

- 1 – architecture des ordinateurs et systèmes d'exploitation,
- 2 – structure de données et langage de programmation,
- 3 – internet/Intranet et concept des sites Web,
- 4 – méthodologies d'analyses d'applications informatiques,
- 5 – bases de données et systèmes de gestion,
- 6 - les réseaux LAN et WAN et leur gestion.

Arrêté du ministre du transport du 22 septembre 2000, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste central au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques au ministère du transport.

Le ministre du transport,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 2000, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 22 septembre 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste central du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. – Est ouvert, au ministère du transport le 11 novembre 2000 et jours suivants à Tunis, un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade d'analyste central du corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à un (01) poste.

Art. 3. – La date de clôture de la liste d'inscription est fixée au 11 octobre 2000.

Tunis, le 22 septembre 2000.

Le Ministre du Transport

Houssine Chouk

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'EDUCATION

Liste d'aptitude spéciale pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « B » dans le grade de secrétaire d'administration au titre de l'année 1999.

Hachmi Gabsi.

Hania Ben Salem.

Salwa Houçaini.